

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ
од Првото продолжение на Триесет и
четвртата седница на Собранието на
Република Северна Македонија, одржана на 13
февруари 2025 година

Седницата се одржа во Собранието на Република Северна Македонија, сала Македонија, со почеток во 14:11 часот.

Седницата ја отвори и со неа претседаваше господин Антонијо Милошоски, потпретседател на Собранието на Република Северна Македонија.

Антонијо Милошоски: Почитувани, колеги пратеници може да продолжуваме со работа по Триесет и четвртата седница на Собранието.

На почетокот да известам дека пратениците: Миле Цекон, Даниел Стојчески, Дафина Стојаноска, Даниела Христова, Иванка Василевска, Марија Петрушевска, Ѓорѓија Сајкоски, Аднан Азизи, Горан Мисовски, Борче Цветков, Љупчо Николовски, Венко Филипче, Бекум Коќу и Салим Сулејмани ме известува дека се спречени да присуствуваат на седницата.

На ред е точката број 4, но истата ќе ја оставиме за гласање за која што дополнително ќе бидете известени.

Да, Комисијата за прашања, избори и именувања ја предлага точката 4.

Минуваме на точка 4 - Предлог на одлука за именување на членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Предлогот одлуката ви е доставен,

Ве известувам дека врз основа на член 14 став 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Собранието на Република Северна Македонија ги именува членовите на Советот со двотретинско мнозинство гласови и со гласови од вкупниот број пратеници при што мора да има мнозинство од гласови од заедниците кои не се мнозинство.

Отворам општа расправа.

Повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општата расправа по Предлогот на одлуката да се пријават за збор.

Повелете, кој бара збор.

За збор се пријавени пратеничките Рина Ајдари и Јована Мојсоска.

Повелете, збор има пратеничката Рина Ајдари.

Рина Ајдари: Почитуван потпретседателе.

Почитувани пратеници. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски Услуги е независно тело со статус на правно лице. Во согласност со член 6 на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ги има овие надлежности. Се загрижува за развојот на плурализмот на медиумите, ги охрабрува овие услуги да бидат независни медиумите.

Презема мерки во согласност со овој закон кога има непочитување на одредбите на овој закон или

на правилата кои што се поставени врз основа на законот и должностите кои што се однесуваат на дозвоите. Се грижи за граѓаните што се однесува до аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. Ги определува работите, одлучува за продолжување на дозвоите за телевизиско и радио емитување. Исто така, и за овие услуги кои што се однесуваат во соработка со другите држави во согласност со овој закон.

Ги известува, се грижи за тоа што се известува во медиумите, врши надзор во согласност со членовите 28, 29 и 30. Почитувани, овие се должностите на овој Совет многу значаен за демократијата во државата. Ние и во комисијата го поставуваме ова прашање околу именување на членовите особено со нивната квалификација и конфликт на интереси и поради тоа што ефективност на регулаторните органи се многу значајни за да има непристрасност во медиумите. Објективноста и работата на новинарите. Вие се обидуваат да изберете луѓе кои што не ги исполнуваат условите, барањата кои што се бараат со закон, со ова ќе се штити работата на Агенцијата за да се спроведува како што треба законот и да бидат извршени работите на ефективен начин.

Верувам дека ова после ќе произведува работи кои што нема да имаме отчетност и доверба на јавноста во медиумите. Овие луѓе кои што ќе бидат избрани денес претходно треба да имаат на товар бидејќи тие кои се политички нема да бидат професионални за работата за која што ќе ги задолжите. Член 16 точка 3 вели дека за членовите на комисијата не може да бидат избрани членови кои што воде политичка партија во последните 10 години. Став 2 точка 2 вели дека не можат да бидат избрани лица кои што ќе бидат избрани во политички партии или на верски заедници, нема да бидат, на оваа листа има луѓе кои што биле вклучени во политиката не подалеку во парламентарните избори.

Исто така, ќе бидат вклучени со сето што ќе го видиме, ние треба да ја освестиме јавноста дека треба да бидат овдека треба да бидат именувани луѓе кои што ќе имаат професионална подготвеност и да се охрабрува транспарентноста на новинарите и на медиумите. Сите граѓански друштва, новинарите и Државната комисија за спречување на корупцијата ги имаат спомнато овие критериуми и побараа да не се именуваат такви лица. Гаранцијата дека овој Совет ќе биде управуван од лица кои што нема да бидат партиски определени е многу значајно за медиумите.

Бидејќи ова треба да се регулира и да обезбеди, поради оваа причина многу е значајно дека членовите на комисијата треба да бидат независни и целиот процес на именување на овие лица со конфликт на интерес како што е во овој случај може да ја компромитира способноста на Советот за да одлучуваат за медиумите и во добивка на граѓаните. Ако овие лица не ги исполнуваат овие услови нема да имаат капацитет за надзор над медиумите и одлуките ќе

бидат многу слаби. За на крај многу е значајно дека овој Совет треба да биде составен од професионалци од оваа област бидејќи овдека ќе имаме транспарентност. Овие се многу значајни елементи за медиумскиот спектар во земјава.

Пред да гласаме парламентарното мнозинство треба да ги има во предвид сите овие факти бидејќи гледаме дека нема такво расположение. Убедена сум дека во медиумскиот простор ова е само почетокот и ќе продолжувате преку разни притисоци да ја спречите работата на новинарите и медиумите на некој начин ќе употребувате секаков механизам. За која причина. За единствена причина бидејќи овдека не почитувајќи го слободниот збор и новинарите секако дека ќе може да владеете во власта бидејќи нема кој да ве контролира. Бидејќи тука треба да имаме и треба да рефлектирате кога ќе одлучувате вакви работи. Ви благодарам.

Антонијо Милошоски: За реплика на говорот на колешката Ајдари се пријави пратеничката Саранда Имери Стафаи, повелете.

Саранда Стафаи Имери: Ви благодарам потпретседателе.

Почитувани колеги, почитувани медиуми. Почитувана колешке, мило ми е што реагираате на овој начин бидејќи улогата во опозиција ви годи бидејќи кога сте во позиција функционирате според европските правила. Како што треба но жалам што во минатото не ги почитувавте истите. На пример, колку што знам Милаим Фетаи е мој сограѓанин и години по ред извршувал функција односно до 2003 година беше заменик претседател на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

Потоа беше ангажиран како генерален директор на Алсат и на крај беше ангажиран како член на оваа Агенција за која што вие дадовте добро образложение дека не треба да биде именуван член на некој политичка партија или кој има влијание од политички партии. Јас ве уверувам почитувана колешке дека Милаим Фетаи беше достоинствен член на Демократска унија за интеграции. Може да ги отворите архивите и да видите слики, има многу убави слики и со претседателот Али Ахмети и со Талат Џафери. Сликите се во боја, ги испринтав но меѓутоа за жал ова е реалноста. Ви благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За контра реплика се пријави пратеничката Рина Ајдари, повелете.

Рина Ајдари: Почитувана колешке, најнапред ви благодарам за комплиментот бидејќи прифативте дека мојот говор беше успешен и како што треба. Според извештаите, последните извештаи за работата и слободата на медиумите од последните месеци јасно се гледа дека главните узурпатори на медиумите во Северна Македонија е Владата, бидејќи бара по секоја цена да покаже една добра слика и тоа се прави на пристрасен начин и попречување на новинарите за вршење на нивната работа.

Преку финасирање на многу други работи и затоа овие практики ќе ве чинат многу не само за нас туку и за целиот процес на демократија. Ви благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

Збор има колешката Јована Мојсоска, повелете.

Јована Мојсоска: Благодарам претседателе.

Се јавив за оваа точка затоа што, сметам дека јавноста треба да знае како денес ќе се врши брутално партизација на уште едно тело а тоа е Советот на АВМУ што ја покажува ароганцијата на новата Влада која нема ниту слух ниту за новинарскиот еснаф кој и претходно реагираа дека кандидатите кои денес се тука за гласање не исполнуваат два клучни услови.

Едниот е тоа што не ги исполнуваат ниту формалните услови согласно закон. Вториот услов е тоа што и дека се работи за и тоа како партиски истакнати членови и ова не е изолиран случај. Се гледа тенденцијата на новата власт да продолжи онаму каде што застана ДУИ и СДСМ па дури и денес слушнавме дека ете аргументите: Зошто треба да се избераат овие кандидати за членови на Советот на АВМУ е тоа што и претходно и ДУИ и СДСМ така работеле.

Па, изгледа продолжува праксата како до сега. Јас ќе потсетам дека дури и кога се избираше член на Советот на Јавни обвинители беше избран за член лицето Ардијан Демири кој и тоа како се работи за истакнат партиски активист кој имаше и слики со Изет Меџити. Реагираше и експертската јавност но нормално повторно немаше никаков слух од страна на власта. Јас ќе потсетам конкретно дека апсолутно е противзаконско именувањето на овие членови особено именувањето на членовите Афрона Вербизоли која беше и претходно позната за јавноста и Нафие Селмани односно Законот за АВМУ јасно прецизира дека за членови на Советот не може да се именуваат лица кои биле дел од органите на партијата во последните 10 години. Сметајќи го денот на објавувањето на конкурсот.

Лицето Вербизоли е политичко ангажирано лице во Алијанса за Албанците, добро познато за јавноста и нејзиното име се поврзуваше со скандалот да биде директор во ревизијата на ИПА фондовите иако таа немаше лиценца и тогаш и самиот Таравари потврди дека се работи за член на Алијанса. Дополнително Вербизоли како член на Советот на АВМУ, избирањето на Вербизоли за член на Советот на АВМУ е спротивно на законскиот услов за 8 годишно искуство во самата струка бидејќи истата има помалку од 5 години такво искуство. Сличен и случајот и со именувањето на Нафие Селмани која беше дури и член на претседателството на Алтернатива до 2021 година.

Потроа, на локалните избори беше кандидат и за општински советник во Чаир, функција која што извршува и ден денес. Од сето ова се покажува, за сето ова ќе повторам реагираше и новинарскиот еснаф кој ваквиот избор на

кандидати за членови на Советот на АВМУ го оцени за скандалозен и дека брутално се партизира и ова тело. Што значи дека тенденцијата е повторно да се воведи еден медиумски мрак како во времето на Никола Груевски и токму поради тоа Левица ќе гласа против изборот на овие кандидати за АВМУ. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

Исцрпен е бројот на пријавени за расправа и согласно тоа може да заклучам дека општата расправа е затворена и согласно член 170 ќе определиме дополнително време и датум за изјаснување по однос на оваа точка.

Преминуваме на следната точка, број 5.

Да, процедурално повелете координаторот на пратеничката група на ДУИ Блерим Беџети, повелете.

Блерим Беџети: Почитуван потпретседателе Милошоски.

Почитувани присутни, бидејќи вие во својство на потпретседател на Собранието ја водите седница иако се исполнети сите услови, во сала се присутни две третини од пратениците и од пратениците кои што гласаат со двојно мнозинство на арбитражен начин ја ставате точката на дневниот ред. Ние најавувавме и вчера и деновиве бидејќи оваа сала на Собранието сте ја направиле како спортска сала кога играте и фудбал и кошарка и нешто друго.

Бараме да ја ставите точката на дневниот ред и според Деловникот каде што се повикувате на овој Деловник вие сте должен да ја ставите точката на дневниот ред. Ако ги немате бројките на гласање, ако ги немате бројките за да помине тогаш е ваш проблем и ве молам да го почитувате Деловникот и треба да ја ставите точката на гласање.

Антонијо Милошоски: Добро. Благодарам на интервенцијата во секој случај, јас само кратко да коригирам по однос на официјалните сали на Собранието и на други институции да бидам искрен не сум играл до сега ниту фудбал, ниту кошарка, ниту немам намера. Но, познавам такви политичари. А, согласно член 170 од Деловникот само ќе прочитам, должност ми е и да го применам.

Претседателот на Собранието може расправата по Предлогот на закон амандманите и другите акции од надлежност на Собранието да ја заврши а за гласањето по истите да определи ден и час кога Собранието ќе се изјасни. И, ова до сега сме го примениле многу пати. И јас и претседателот Африм Гаши и другите кои што претседавале со седница така што ова е согласно Деловникот.

Повелете процедурално повторно колегата Беџети.

Блерим Беџети: Мислам дека вие сте свесен дека не го почитувате Деловникот. Уште еднашка ќе повторам, има две третини од пратениците, се присутни овдека од вкупниот број на пратениците и пратениците кои што гласаат за двојно

мнозинство и сите услови се исполнети за да се стави на гласање. Вие ги немате гласовите да го претставувате овој значаен орган и во меѓувреме барате време за да ги обезбедите гласовите дополнително службите ни донесоа, ни донесуваат многу листови само на македонски јазик.

Барам еден час пауза да бидат и на албански јазик и пратениците можат да ги прочитаат на свој мајчин јазик. Ви благодарам.

Антонијо Милошоски: Пауза до 15 часот и 30 минути.

(Пауза)

(По пауза)

Антонијо Милошоски: Почитувани колеги пратеници, може да продолжиме после побараната пауза.

Уште еднаш по однос на точката за која што беше побарана пауза, да потенцирам дека согласно членот 170 ќе го определиме времето и терминот за гласање кога Собранието ќе се изјасни.

Минуваме на точка 5 – Предлог на одлука за објавување јавен оглас за избор на член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација поднесен од пратеникот Ѓорѓија Сајкоски

Предлогот на одлуката ви е доставен.

Отворам општа расправа.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по оваа тема да се пријават за збор, повелете.

Бидејќи нема пријавено за збор, констатирам дека општата расправа е завршена.

Предлогот на одлуката го ставам на гласање.

Ги молам службите да го утврдат точниот број на присутни пратеници.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 62 пратеници, за гласаа 62 пратеници, против нема, воздржани нема.

Констатирам дека Собранието ја донесе Одлуката за објавување јавен оглас за именување на член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Минуваме на точка 6 – Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за платежни услуги и платни системи – второ читање

Со напомена дека истиот е доставен од Министерството за финансии со европско знаменце заради усогласување на регулатива.

Отворам претрес по членовите 15 и 20 на Дополнителниот предлог на закон.

Ги повикувам предлагачот и другите заинтересирани кои сакаат да говорат да се пријават за збор, повелете.

Бидејќи нема пријавено за збор, констатирам дека општиот претрес е завршен.

Предлогот законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 76 пратеници, за гласаа 76 пратеници, против нема, воздржани нема.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за платежни услуги и платни системи.

Минуваме на точка 7 – Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење – второ читање

По предлог од Министерството за финансии.

Отворам претрес по членовите 41 на Дополнителниот предлог на закон.

Ги повикувам предлагачот и другите заинтересирани да се пријават за збор, повелете.

Бидејќи нема пријавено за збор по однос на претресот на членот 41 на Дополнетиот предлог на закон, претресот е завршен.

Предлогот законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 79 пратеници, за гласаа 77 пратеници, против 2 пратеника, воздржани нема.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за девизното работење.

Минуваме на точка 8 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања – второ читање

По предлог од Министерството за финансии.

Извештаите на Комисијата за финансирање и буџет, како и Законодавно правната комисија ги имате добиено.

Тие не усвоиле дополнителни амандмани што е услов за дополнет предлог на закон.

Согласно тоа, Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 85 пратеници, за гласаа 77 пратеници, против 8 пратеници, воздржани нема.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.

Минуваме на точка 9 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа – второ читање

Извештаите на Комисијата за финансирање и буџет и Законодавно правната комисија ви се доставени.

Ве известувам дека врз основа на точката 1 од Амандманот 16 на Уставот на Македонија и член 11 став 3 од Законот за Комитетот за односите меѓу заедниците, овој закон се донесувам со двојно мнозинство.

Комисијата за финансирање и буџет, како матично работно тело и Законодавно правната

комисија не поднесоа дополнителен предлог на закон бидејќи на седниците не се усвоени дополнителни амандмани.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

На првото гласање вкупно гласаа 84 пратеници, за гласаа 66 пратеници, против 18 пратеници, воздржани нема.

Ги молам пратениците кои припаѓаат на заедниците кои не се во мнозинство да кренат рака за да можеме да утврдиме точниот број, а потоа да преминеме и на второто гласање.

Ги молам пратениците кои припаѓаат на заедниците кои не се во мнозинство да се произнесат по Предлог законот.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 25 пратеници, за гласаа 13 пратеници, против 12 пратеници, воздржани нема.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.

Ако дозволите, согласно Деловникот, би преминал на точка 18 заради одредени обврски за да може да го искористиме присуството на претставникот на Министерството за внатрешни работи.

Минуваме на точка 18 – Предлог на закон за изменување на Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови – прво читање

Предлогот на законот и извештаите на Комисијата за одбрана и безбедност, како и ЗКП ви се доставени.

Отворам општа расправа.

Ги поканувам предлагачот и пратениците кои што се заинтересирани да се пријават за збор, повелете.

Бидејќи нема пријавено за збор, констатирам дека општата расправа по Предлог на законот е завршена.

Врз основа на извештаите на Комисијата за одбрана и безбедност, како матично работно тело и Законодавно-правната комисија и расправата на седницата на Собранието, на Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок:

1. Предлогот на законот за изменување на Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови е прифатлив и може да се даде на натамошно односно на второ читање.

2. Овој заклучок заедно со стенографските белешки од седницата на Собранието да се достави до Комисијата за одбрана и безбедност и Законодавно-правната комисија.

Предложениот заклучок го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 90 пратеници, за гласаа 65 пратеници, против 25 пратеници, воздржани нема.

Констатирам дека Собранието го усвои предложениот заклучок.

Минуваме на точка 19 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија – прво читање

Предлагач е Министерството за Внатрешни работи.

Предлогот на закон и извештаите на комисиите ви се доставени.

Отворам општа расправа.

Ги повикувам предлагачот и другите заинтересирани да се пријават за збор, повелете.

Бидејќи е исцрпена листата, констатирам дека општата расправа по овој Предлог е завршена.

Врз основа на извештаите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, како матично тело и ЗПК и оваа расправа на Собранието му се предлага да го усвои следниот заклучок:

1. Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија е прифатлив и може да се даде на натамошно, односно на второ читање.

2. Овој заклучок заедно со стенографските белешки од седницата на Собранието да се достави до Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и Законодавно правната комисија на Собранието.

Предложениот заклучок го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 78 пратеници, за гласаа 66 пратеници, против 11 пратеници, воздржани 1 пратеник.

Констатирам дека Собранието го усвои предложениот заклучок.

Минуваме на точка 20 – Предлог на закон за изменување на Законот за меѓународна и привремена заштита – прво читање

Предлагач е Министерството за Внатрешни работи.

Предлогот на закон и извештаите на комисиите кои што го разгледувале, ви се доставени.

Отворам општа расправа.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат да се пријават за збор, повелете.

Бидејќи нема пријавени за збор, тука сметам за завршена оваа расправа.

Врз основа на извештаите на Комисијата за одбрана и безбедност, како матично работно тело и Законодавно-правната комисија и расправата на собраниската седница се предлага следниот заклучок:

1. Предлогот на законот за изменување на Законот меѓународна и привремена заштита е прифатлив и може да се даде на натамошно односно на второ читање.

2. Овој заклучок заедно со стенографските белешки од седницата на Собранието да се

достави до Комисијата за одбрана и безбедност и Законодавно-правната комисија на Собранието.

Предложениот заклучок го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 82, од кои 66 пратеници гласаа за, 15 гласаа против, 1 воздржан.

Констатирам дека Собранието го усвои предложениот заклучок.

Минуваме на точка 10 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за банките.

Предложен од Министерството за финансии.

Извештаите на Комисијата за финансирање и буџет и Законодавно-правната комисија ви се доставени.

Овие комисии како работни тела не поднесоа дополнителен предлог на закон бидејќи на нивните седници не се усвоени амандмани.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 85 пратеници, од кои што 66 гласале за, 19 пратеници гласале против, нема воздржани.

Согласно ова гласање заклучувам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за банките.

Минуваме на точка 11 – Предлог на закон за изменување на Законот за Финансиската инспекција во јавниот сектор – второ читање,

По предлог на Министерството за финансии.

Извештаите на надлежните комисии ги имате доставени.

Комисијата за финансирање и буџет и Законодавно-правната комисија не поднесоа дополнителен предлог на закон бидејќи не се усвоени амандмани на нивните седници.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 83 пратеници, од кои што 66 гласале за, 17 пратеници гласале против, нема воздржани.

Заклучувам дека Собранието го донесе Законот за изменување на Законот за Финансиската инспекција во јавниот сектор.

Минуваме на точка 12 – Предлог на закон за изменување на Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство – второ читање.

Доставени ви се извештаите на двете надлежни комисии.

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, како матично работно тело и Законодавно-правната комисија не поднесоа дополнителен предлог на закон бидејќи на нивните седници не беа усвоени амандмани.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 67 пратеници, од кои што сите 67 гласале за, нема против, нема воздржани.

Заклучувам дека Собранието го донесе Законот за изменување на Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство.

Минуваме на точка 13 – Предлог на закон за изменување на Законот за еднакви можности на жените и мажите – второ читање.

Извештаите на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, како матично работно тело и Законодавно-правната комисија, ви се доставени.

Овие две комисии не поднесле дополнет предлог на закон бидејќи на нивните седници не биле усвоени амандмани.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 72 пратеници, сите 72 пратеници гласале за, нема против, нема воздржани.

Заклучувам дека Собранието го донесе Законот за изменување на Законот за еднакви можности на жените и мажите.

Минуваме на точка 14 – Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за урбанистичко планирање, по скратена постапка поднесен од пратениците Дејан Продановски, Јане Мицевски, Бојан Стојаноски, Драгана Бојковска, Лидија Петкоска и Петар Марков.

Овој дополнет предлог на Комисијата за транспорт, дигитална трансформација, животна средина и просторно планирање, како матично работно тело и Законодавно-правната комисија е разгледан и извештаите ви се доставени.

Отворам претрес на член 1 на Дополнетиот предлог на закон.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес на член 1 на Дополнетиот предлог на закон да се пријават за збор.

За збор се јави пратеникот Сали Мурати, повелете.

Сали Мурати: Почитуван потпретседателе, почитувани колеги, ценета македонска јавност. Кратко ќе го коментирам законот. Господиот Бојан почна да се смее знае што ќе коментирам, дека сум во право.

Вака, предложените измени на Законот за урбанистичко планирање покренуваат сериозни прашања за заштита на имотните права и правната сигурност на граѓаните, се задира во имотни права и правната сигурност и владеењето на правото. Ограничувањето на важноста на условите за планирање на просторот за фотоволтаици и ветерници само на државното земјиште може да се толкува како дискриминаторски пристап. Ваквото решение е дискутабилно од аспект на членот 8 од Уставот кој гарантира владеење на право и правна сигурност.

Се обидов да се консултирам со праксата во другите држави. Во Хрватска на пример има единствен рок од 5 години за сите видови на планска документација. Еве се стремиме кон нашите соседи кои се во Европската Унија, значи друга пракса имаат. После Словенија не прави разлика помеѓу државното и приватното земјиште. Кај нас се прави тоа.

Второ, Германија еве пример имаме има унифициран пристап за подолги рокови. Што е влијанието за овие измени, не се вообичаени измени. Овие имаат влијание во правниот промет, едно е дека инвеститорите кои веќе имаат добиено услов за планирање директно задираат во нивните права. Значи на веќе добиени инвеститори. После што имаат други последици. Компаниите кои се во процес на изработка на техничка документација и странските инвеститори кои имаат склучено меморандуми за соработка. Значи се повредуваат со измените и дополнувањата се повредуваат стекнатите права на инвеститорите, на странските инвестиции и нивното задолжување во нашата држава. Ми се чини дека предлогот не е за скратена постапка, требаше поаналитички да пристапиме, да искористиме компаративни анализи и да биде во доменот на членот 8 од Уставот.

Антонијо Милошоски: Благодарам за вашиот говор.

Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, заклучувам дека општиот претрес по членот 1 од Дополнетиот предлог на закон е завршен.

Врз основа на член 163 став 3 од Деловникот на Собранието за седницата на Собранието не се поднесени амандмани на Дополнителниот предлог на закон.

Поради тоа што Собранието не усвои ниеден амандман на Дополнителниот предлог врз основа на член 167 од Деловникот преминуваме на гласање по Предлогот на законот во целина.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 79 пратеници, од кои што 68 пратеници гласале за, 11 против, нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за урбанистичко планирање.

Минуваме на точка 15 – Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, по скратена постапка.

Дополнителниот предлог на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, како матично работно тело и Законодавно-правната комисија е разгледан и извештаите ви се доставени.

Ве известувам дека врз основа на точка 2 од Амандманот 10 од Уставот на Република Македонија, овој закон се донесува со мнозинство

гласови од присутните пратеници, при што мора да има двојно мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Отворам претрес на член 1 на Дополнетиот предлог на закон.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес на член 1 на Дополнетиот предлог на закон да се пријават за збор.

Бидејќи нема пријавени за збор, се извинувам, Сали Мурати е пријавен за збор.

Сали Мурати: Почитувани колеги пратеници, почитуван потпретседател на Собранието, почитувана македонска јавност.

И тука сакам да ги кажам моите забелешки. Едно е предложените измени покренуваат суштествени проблеми од институционален аспект на независноста на Агенцијата за слободен пристап на информации од јавен карактер. Проширувањето со неколку точки, ама се проширува некои работи надвор од Уставот, проширувањето на основните за разрешување на директорот и заменик директорот иако наводно им е техничка има длабоки импликации врз принципот на поделба на власта утврден со членот 8 од Уставот. Особено загрижува фактот можноста за разрешување поради неусвојување на годишниот извештај, замислете не се усвојува годишниот извештај во основ за разрешување на директорот и заменик директорот што може да доведе до политичка инструментализација на надзорните функции. Па еве да видиме како, дали е вака во другите држави, еве споредувам нашите примери со другите држави каде основоположник на омбудсманската работа е Шведска, знаете скандинавски држави, омбудсманот за информации има загарантирано мандат без можност за политичко разрешување. Сега со неприфаќање на извештаите на одредени функционери е основ за разрешување токму на ова многу стратешка установа во нашата држава. Словенија комесарот за информации се води само по судска одлука, па Хрватска потребна е мнозинство за разрешување. Анализата што покажува. Предложените измени и дополнувања имаат ретроактивен карактер за разрешување на директорот и на заменикот директорот и статусот на актуелниот раководител на Агенцијата, тековните постапки на Агенцијата и институционална меморија и пракса.

Почитувани колеги, правото на пристап на информации од јавен карактер е фундаментално демократско право во едно општество. Неговото ограничување преку слабеење на институционалната независност на Агенцијата претставува сериозен демократски дефицит. Од тука нашата пратеничка група ќе гласа против закон во оваа фаза. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор констатирам дека општиот претрес и претресот по

член 1 на Дополнетиот предлог на закон е завршен.

Врз основа на член 170 од Деловникот на Собранието за истиот закон ќе бидете информирани кога ќе се изјасниме како пратеници.

Минуваме на точка 16 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги, по скратена постапка, поднесен од пратениците Бојан Стојаноски, Ели Панова, Драган Ковачки, Љупчо Пренцов, Малиша Станковиќ и Бране Петрушевски.

Извештаите на Комисијата за транспорт, дигитална трансформација, животна средина и просторно планирање, како матично работно тело и Законодавно-правната ви се доставени.

Комисиите кои што ги напоменав не поднесле дополнет предлог на закон бидејќи на нивните седници не биле усвоени амандмани.

Согласно тоа отворам општ претрес и го поканувам предлагачот и пратениците кои сакаат да се пријават на општиот претрес да побараат збор, повелете.

Бидејќи нема, извинете има, господинот Сали Мурати, извинете.

Сали Мурати: Благодарам за вашето внимание.

Можеби ќе бидам досаден уште неколку пати ќе излегувам вака да знаете. Зошто сигурно требаше малку повеќе информации да имаат пратениците. Намалувањето на мандатот на членовите на комисијата и на директорот од 5 на 4 години. што е тука проблемот. Значи 5 години е стандардно. Зошто намалувате. Сакате да вметнете човек кој има четиригодишно искуство, нели. Така? Тоа е целата работа. Значи еве вака тоа може да се толкува како обид за намалување на независноста на самата Агенција за пошти. Многу интересно, така? ваквото решение е спротивно на европските стандарди кој препорачуваат подолги мандати. Секаде се подолги мандатите. Никаде ако гледате мандатите 3, 5, 8, 10. Знаеш не може 7 години мандат, 4 години нема мандат. Еве самиот суд го интересира за роковите. Еве да кажам компаративна анализа. Германија има 5 години, Франција 6 години, Хрватска и Словенија по 5 години. Што е основот не кажуваат по предметот. Што е основот за намалување, што е ефикасноста за намалувањето не кажувате.

Второ, што има последици. Предложените измени директно задираат на останатите права и во првиот случај и во вториот случај. Веќе за стекнати права вие интервенирате. Членовите на комисијата преку намалување на надоместокот, вработување преку Агенцијата преку промена на услови за вработување и давателите на поштенски услуги преку промена на регулаторни рамки. Почитувани колеги ова не е обична техничка промена да гласаме само. Тука е многу суштинска промена. Ова е обид за политичка контрола над независните регулаторни тела. Така направивте во инспекциски надзор, околу 15 инспекциски надзори. Сега се тие формални установи и не се независни органи. Сега и овде

фактички и ова тело ќе биде многу зависно тело. Да, затоа јас и мојата пратеничка група и овде нема да гласаме, нема да поддржиме.

Благодарам за вашето внимание.

Антонијо Милошоски: Благодарам на обраќањето.

Констатирам дека општиот претрес по предлогот на овој закон е завршен.

Согласно тоа предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме, повелете.

Вкупно гласаа 79 пратеници. Од кој 63 гласале за, 16 пратеници гласале против, нема воздржани.

Заклучувам дека Собранието го донесе законот за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги.

Минуваме на точка 17 – Предлог на закон за дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имот на корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, по скратена постапка поднесен од пратениците Бојан Стојаноски, Јане Мицевски, Драгана Бојковска, Љупчо Пренцов, Бране Петрушевски, Ели Панова, Марија Петрушевска и Благоица Ласовска.

Извештаите на двете надлежни комисии ви се доставени.

Овие комисии, за политички систем и Законодавна правна комисија не поднесел дополнет предлог на закон бидејќи на нивните седници не усвоиле амандмани.

Согласно тоа, отворам општ претрес.

И ги поканувам предлагачот и пратениците кој што се заинтересирани да се пријават за збор.

Бидејќи нема пријавено за збор општиот претрес по предлогот на законот е завршен.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

И ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласале 64 пратеници, 64 пратеници гласале за. Нема против, нема воздржани.

Заклучувам дека Собранието го донесе Законот за дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имот на корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.

Точката 21, бидејќи немаме присутен од Министерството за дигитална трансформација ќе ја прескокнеме.

Минуваме на точка 22 - Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за технолошки индустриски развојни зони, прво читање поднесен од пратениците Бојан Стојаноски, Драган Ковачки, Дафина Стојаноска, Сергеј Попов, Жаклина Пешевска, Никола Коџановски. Емилија Ангелова, Драгана Бојковска, Бобан Карапејовски и Халил Снопче.

Предлогот на законот и извештаите на Комисија за економски прашања, труд и енергетска

политика, како работно матично тело и Законодавна правна комисија ви се доставени.

Согласно тоа отворам општа расправа.

И ги поканувам пратениците и предлагачот кои што сакаат да говорат по оваа општа расправа да се пријават за збор, повелете.

Пријавени за збор по општата расправа се тројца пратеници Реџеп Исмаил, Фатмир Битиќи и Сали Мурати.

Прв за збор е пријавен пратеникот Реџеп Исмаил, повелете.

Реџеп Исмаил: Благодарам потпретседателе.

Почитувани колеги, почитуван македонска јавност. Жалам што пратениците на владејачкото мнозинство се незаинтересирани за еден ваков анти патриотски предлог. А зошто ќе објаснам после. Би сакал како вовед да потсетам на вчерашната декларација на премиерот на Владата на Република Македонија, господинот Христијан Мицкоски дека за да ги штити македонските национални интереси ќе му било потребно економски да ја зајакне државата. Епа драги сограѓани и драги колеги овој предлог закон е токму спротивност на таа идеја, затоа што дополнително не прави зависни од странски капитал. А кога вие немате економска сувереност, тогаш немате ни инструменти во рака на државата со кој може да ги заштити националните интереси и да ги унапреди културните права на своите граѓани. Овој закон е типичен закон од оној пакет за фаворизирање на странски компании на штета на нашите мали и средни претпријатија, а и на другите поголеми домашни компании. Замислете со овој закон се предлага алокација на индустриски зони во ТИРЗ зоните и тоа со државна помош. Што ние и онака имаме енормна регионална неразвиеност, односно нерамномерен развој на регионите, каде што одредени региони на републиката се пустошат буквално и немаат никаква економска активност, а други региони се централизирани и настанува урбанистички хаос, еколошки хаварији и ред друго. и сега ние дополнително ќе фаворизираме капиталот и економската активност да се концентрира само онаму каде што има ТИРЗ зони, а другите региони ќе останат буквално без ништо.

Понатаму, законот освен ова предлог решение го концентрира капиталот на странските инвестиции не само на начин што им овозможува они да ги експлоатираат нашите работници, туку напратив добива и ослободувања и финансиска помош од државата за тоа. И тоа е нешто што не е само со овој предлог на закон, генерално нашата економија е пре зависна од капиталот од странство и тоа мислам дека е ред да се почне обратно. Значи процес каде што нашите домашни компании ќе бидат потпомогнати и во крајна линија државните претпријатија да почнат да имаат многу поголем удел во економијата и во економската активност за разлика од странскиот капитал. Освен тоа типично за оваа Влада со овој предлог закон се централизира моќта и тоа директно во рацете на премиерот. Наместо автономно тело кое штоп ќе носи одлуки во

интерес на економскиот развој зоните стануваат директно под влијание на извршната власт.

Потоа предвиден е некаков си закуп на објекти во зоните. Ова е, постапката е тотално предвидена да биде не транспарентна што може да доведе до фаворизирање на одредени компании да можат во соработка со извршната власт да изнајмуваат под сомнителни услови објекти под закуп.

Понатаму се признава во решението дека ќе има финансиски импликации, но јас никаде не видов дека има некаков пресек какви финансиски импликации, колку ќе има. Туку едноставно мислам дека фискалниот товар се планира да биде целосно префрлен на граѓаните и да се спроведе уште една политика која што ќе придонесе само кон поголема корупција на функционерите на власта, особено со онаа најнова најава со указ на претседателот на Соединетите американски држави каде што нивни компании ќе можат да финансираат, односно да поддржуваат локални политичари. Ова мислам дека е баш добредојде за таква корупција.

Драги колеги ако сакаме да ги заштитиме националните интереси, ако сакаме да градиме патриотизам ние мораме на државата да и дадеме инструменти за тоа. Ако сакаме да градиме национални културни институции, ако сакаме да ја унапредуваме културата, образованието, здравството и се она што зависи за една здрава нација ние мораме и крајно време е дека мораме да ги развиваме нашите домашни компании, па нека се тие и големи компании. Не мора само малите и средните претпријатија. Но треба да престанеме со фаворизирање на странскиот капитал затоа што доволно премногу предлабоко сме зависни од странски капитал и ова законско решение мислам дека е катастрофално по однос на тоа. Дополнително како што кажав ќе ги дисбалансира и онака длабоките нерамножности во регионите. Оттука апелирам да не го поддржите и ова да се врати на ревизија. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам за обраќањето.

Следен за збор е колегата Фатмир Битиќи, повелете.

Фатмир Битиќи: Благодарам.

Почитуван претседавач на седницата, почитувани колеги и колеги пратенички, почитувана јавност. Пред нас се денеска измени кој отвораат суштински прашања за економската стратегија на државата, за довербата на странските инвеститори и за тоа дали Владата воопшто има јасна визија за технолошко индустриските развојни зони, за странските инвестиции, за домашните инвестиции итн. но пред да навлеземе во деталите на измените неопходно е да се истакне една од клучните аномалии во овој процес. Дека овој предлог не доаѓа од Владата, туку од група на пратеници што јасно укажува дека Владата избегнува да преземе директна одговорност, бидејќи веројатно е свесна за нивната проблематичност. Ако овие измени се со економска логика и реален потенцијал, тогаш

еден од министрите требаше да ја преземе улогата на предлагач. Затоа имаме маневар на амнестирање на Владата од одговорност во случај на неуспех. Овие измени и дополнувања на Законот за технолошки индустриски развојни зони не се случуваат во вакуум, туку во момент кога голема една голема странска инвестиција најави напуштање на една од зоните.

Втора голема странска инвестиција веќе најверојатно следната недела веќе ќе ја напушти, а неколку други најавија намалување на бројот на вработени. Очигледно власта не знае и нема механизам како да одговори на овој предизвик. Затоа се пред нас измени дополнување со кој празниот простор во зоните ќе се пополнува со компании кој се најблиску до нив. Не може да зборуваме за спроведување на политика што води кон економии раст, може да зборуваме само за административно решение наменето за привидно одржување на нивото на инвестициите во зоните, доколку ги тргнеме слоевите на сложениот правен вокабулар и бирократскиот јазик останува едноставна реалност. Ова е пожарна мерка за негативните трендови кој ја погодуваат индустријата и странските инвестиции во нашата држава. Со хартија ќе се гаси пожар. Бројот, еве неколку податоци за да видиме дали навистина има пожар. Бројот на вработени во индустријата во декември 2024 година е намален за 5% во споредба со истиот месец претходната година. Истовремено индустриското производство е во пад повеќе од 2%, а извозот кој во најголем дел се должи на странските компании во зоните е во алармантни бројки. Еве малку за извозот. Извозот во 2024 наспроти во 2023 година е намален за цели 6.5%. Знам дека ќе кажете ама тоа не е битно затоа што ги имаме нашите партнери, еве ќе ви кажам колку е намален извозот во Германија. За фрапантни 15,5% 2024 наспроти 2023 година.

Сакате да дознаете колку е намален извозот во земјите членки во Европска унија? Ја викаат ЕУ 27, 18,2% е тоа е начинот како се справуваме со економијата и ова не се мали ситуации, ова се алармантни показатели дека активностите во зоните се намалуваат, дека странските инвеститори го губат интересот и дека Владата нема одговор за кризата што веќе е во полн замав. А знаете зошто? Затоа што викаат, ние не знаеме која е адресата, нема реална адреса, каде во Владата со кој да разговараат. Во обид да се прикаже привиден раст на активностите во индустриските зони, предлагачите на овој закон воведуваат можност за таканаречена релокација во зона, што е механизам за пополнување на испразнетиот простор. Наместо привлекување на нов капитал и одржливи инвестиции, компаниите што се наоѓаат до 50 километри оддалечени од ТИРС ќе можат да се преселат во зоните.

Почитувани, ограничувањето на растојанието од 50 километри како критериум за релокација е целосно произволно и во отсуство на економска логика. Нема студија, нема анализа, нема објаснување, зошто токму 50 километри се сметаат за оптимална граница.

Дали ова значи дека компанија што е на 51 километар не може да се пресели на она што е 49 километар ќе може, или пак дали ова растојание е утврдено врз основа на нечиј политички можеби интереси. Имаме нелогичност која зборува за тоа дека ова решение е арбитражно изнудено, технолошките индустриски развојни зони се клучна алатка и би требало да бидат клучна алатка за привлекување инвестиции што ќе носат високо квалитетни технологии, зголемена продуктивност и отворање на нови подобро платени места. Но тоа не е целта на овие измени.

А за колегата од Левица што рече можеби некоја од инвестициите ќе биде од новото избрани наши стратешки партнери, да токму овие измени се прават за една таква компанија да се релоцира од надвор во зона која што предлагачите сигурно ја знаат. Преселувањето на една компанија не создава дополнителна економска активност, тоа е само менување на географската локација на деловните активности што веќе постојат. Со други зборови, државата нема механизам за гарантирање на развојот, нема анализа за потенцијално зголемување на бројот на работни места и нема сигурност дека релокацијата во зона ќе генерира економски раст и ќе создава ново и добро платени работни места. Ќе добиеме рециклирање на исти економски капацитети без додадена вредност.

Почитувани, пред нас се и сериозни ризици за создавање на неизвесност и нееднаквост меѓу инвеститорите, компаниите кои што ќе се претстават во зоните нема да го добијат правото на даночни ослободувања кои важи за останатите компании. Во еден ист економски простор ќе имаме двостепен систем на компании, каде што едни ќе уживаат целосни даночни поволности, а другите ќе бидат лишени од нив. Ова е правна дискриминација, создавање на нееднаков статус за компаниите кои работат во истиот економски простор, но под различни правни услови.

Принципот на еднаквост пред законот е клучен во секој правен систем, а со овие предложени измени и дополнувања истиот се нарушува. Ќе се создаде економски хибрид во кои дел од компаниите ќе имаат финансиски предности, додека други ќе бидат ставени во поодредена положба. Но прашањето е, а што добиваат они со влез во зоните? Со овие измени се прави уште еден мал трик.

Замислете се укинува временската важност за сертификатите за англиски јазик што се бараат за директор и заменик директор за Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони. Само за потсетување драги колеги, според меѓународните стандарди, сертификатите како ТОЕФИЛ и ИЕЛТС и останатите, според меѓународните стандарди, имаат рок на важност од две години. Бидејќи познавањето на јазик бара континуирано одржување и усовршување.

На пример, британскиот совет вели дека по две години е потребно обновување на тестот, но предлагачите на измените одлучиле дека сертификатот може да важи вечно, без разлика на

неговата веродостојност. Не се води грижа дали раководните кадри во зоните навистина го владееат и англискиот јазик, важно е само да имаат парче хартија, не е битно дали ќе зборуваат англиски, битно е да зборуваат македонски, албански, затоа што ќе привлекуваме странски инвестиции.

Ако е тоа целта, кажете, не е проблем. Ако денес некој има извадено сертификат од добро познатото јазично студио Јулија во Софија, со овој закон тој ќе му важи засекогаш. Очигледно дека нема потреба со зоните да раководат луѓе кои навистина зборуваат англиски, потребно е само да знаат како да пројдат низ ситото на партиската лојалност.

Почитувани колеги и колешки, овие законски измени се политички маневар за прикривање на неуспесите, во делот на создавање на амбиент кои ќе значи задржување на странските инвеститори во зоните. Овие измени ќе значат и дополнително одвраќање на потенцијалните инвеститори, затоа што се воведува правна несигурност, нееднаков третман на компаниите во зоните и простор за партиски пазарења.

И затоа ние како пратеничка група денеска и јасно ќе гласаме против и ќе застанеме во.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За реплика на говорот на колегата Битиќи пријавен е пратеникот Бојан Стојаноски, повелете.

Бојан Стојаноски: Ајде неколку збора накратко.

Прво, да зборувате, тоа последното што го кажавте за сертификатот, не е точно, ама да зборувате вие за компетенции, за странски инвестиции, кога задолжени во вашата Влада, со сета почит кон нив ќе оставам јавноста да донесе конечен суд беа Самка Ибраимовски и Зоран Шапуриќ, мислам дека понатака аргументите тука комплетно се одземени.

Од аспект на тоа гледам дека болка ви е заедничка зашто пратеници поднесуваат, колегата Пренцов пред некој ден убаво го објасни затоа што сме ветувале. Сме седеле тука, сме зборувале дека ќе промениме и ми го дава Деловникот тоа право и да, седнуваме, разговараме, ги викаме тие што ги водат институциите и ќе продолжиме да поднесуваме закони да ги потпишеме затоа што ние сме ветувале и имаме образ. Да збори за економска логика некој кој што бил вице-премиер, а истуркал Закон за данок на солидарност е сулудо, тоа е рамно на лудило, 50 милиони евра ги истуркаа, ги земаа од компаниите, сега ние ќе треба да вратиме 80 милиони евра, заради тоа што генијалците како овој што збореше и таквите како него истуркаа решение кое што е спротивно на Уставот.

Ајде да одиме со бројки, вие кога бевте вице-премиер, знаете кое ниво бевме на околината во странски директни инвестиции, на дното, на дното убедливо најлошо, знаете сега кое сме, нависоко по глава на жител. Заклучно ноември милијарда и дваесет милиони евра, а до крајот на овој месец ќе видиме колку сме за цела

година, историски највисоко. Така кажуваат бројките и тоа е фактот, 18 илјади директно вработени, отприлика 40 илјади вработени во зоните кои што примаат плата, тоа е дискусија за нешто друго, но дозволете да ви кажам зашто го поднесовме законот.

Заради тоа што почитуван поранешен вицепремиер и за среќа поранешен вицепремиер за економски прашања, овој закон ќе донесе за тоа во најбрз можен рок се ефектуираат 3 директни странски инвестиции.

Едната екстра голема која што јавноста ќе ја дознае во наредниот период, едната исто така голема од 75 милиони евра и 500-тини вработувања која што исто така јавноста ќе ја дознае за краток период и уште една од 25 милиони евра, 200 вработувања која што треба да произведува бела техника за гигантот Беко. Токму затоа јас и моите колеги ги направивме овие измени за да можеме да го заокружимо тоа што е наша економска филозофија и економска логика, странски директни инвестиции, силно домашно стопанство преку поддршка и евтини кредити кој што оваа Влада ги направи достапни и интервизирање на капиталните инвестиции и завршување на проектите. Така да, тоа е суштината на законските измени за странските директни инвестиции. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За контра реплика е пријавен пратеникот Фатмир Битиќи, повелете.

Фатмир Битиќи: Почитуван господине Стојаноски.

На кој јазик сакате да зборуваме, можам да одговорам за неспособноста, кога ќе збориш три од нив, може да збориме заедно. Но знаете зошто давате закони, предлагате закони? Затоа што имате неспособни кадри, они не знаат како да спремаат, па затоа ги спремате вие. Дополнително, законите не се прават за една, две компании, тоа се вика во јазикот економскиот, тоа е лобирање за интереси на една или две компании или во другиот јазик кои што вие го обичате, тоа е корупција. А за Данокот на солидарност, јас не преговарав да дојдам на власт со олигарсите, вие преговаравте, затоа им возвраќате и денеска пак ќе предложам Данок на солидарност затоа што тоа е начинот како се даночат.

Антонијо Милошоски: За збор е пријавен пратеникот Сали Мурати.

Повелете колега Сали Мурати имате збор.

Сали Мурати: Почитуван потпретседателе.

Почитувани колеги пратеници, во интерес на времето нема да се повторам со претходните дискусии кои во целост се согласувам. Ќе се обидам да според моите скромни сознанија од економска фела да кажам дека, на што не се согласувам од правни економски компаративни аспекти со овие измени и дополнувања. Ќе проблематизирам еден од друг еден аспект што претходните дискусии поради времето не успаа

да ги искажат своитевидувања на овие измени и дополнувања.

Предложените измени покренуваат многу суштествени прашања од уставен правен акт и тоа знаете дека нашиот Устав гарантира правна положба на субјектите согласно со членот 55 од Уставот и тука воведувањето на концептот, релокации во зона и ограничување од 50 километри на нови индустриски зони директно задира во уставната проблематика. И тоа претприемништвото итн, итн и монополската положба. Значи вие сега со ова фактички ќе биде што рече и претходниот колега, многу централистичка, уште поцентралистичка ќе биде Македонија, само во постоечките центри на бизнис центри ќе се одржуваат, во други рурални средини и општини ние од кај доаѓаме ќе имаме ограничување од 50 километри бариери. Успеавме, еве за кажам компаративна анализа пред малку почитуваниот Фатмир искажа некоивидувања во некои европски држави, еве јас на пример се обидов со Германија и Полска со неколку примери да кажам да го обрнам нашето внимание. Германците немаат географски ограничувања во релокации во специјални економски зони, значи нема никакво ограничување. Вие сега на пример, ние си имаме во една општина има, со ова практички во другото веќе нема да има. Исто така Полска, флексибилен систем на стимулации без територијален лимит има. Што е проблемот од предложените измени, има потенцијални негативни влијанија врз економските слободи на инвеститорите, значи ние веќе задираме на веќе започнатите постапки, економски инвестиции зошто тоа е плански документации, подготовки итн, итн. Регионален економски развој нема да биде истоветен регионален, ќе биде дисбалансиран регионалниот и економски развој, конкурентноста на индустриските зони нема да има, и, а многу е битно на пример ако има 3, 4 индустриски зони во една линија, тие да бидат конкурентни еден со друг. Значи се гарантира, Уставот гарантира конкурентност. Така?

И со овие измени и дополнувања нема да привлекуваме нови други инвеститори, нема, ќе видете, во долги патеки, пак во ова Собрание ќе побарате да одржиме измени и дополнувања на веќе овие што ги предлагате.

Од процедурален аспект кои последици ќе ги имаме? Донесување на овие измени по скратена постапка е проблематичен поради што, материјата е многу комплексна, одите по скратена постапка, потребно е поширока консултација со бизнис заедници, не гледаме дека сте консултирале со бизнис заедниците, вие одлучувате интерактивно политиката кон бизнис заедниците и тука ја стекнувате слободата на пазарот.

Импликациите врз странски инвестиции како тие ја согледуваат оваа работа, одиме, бараме да дојдат инстант инвестиции, кога доаѓаат тие се сочувваат со разни, разни ограничувања и отсуство на компаративна анализа. Еве јас се обидов вака

во неколку држави да направам компаративна анализа.

И почитувани колеги иако начелно одржуваме регулирање на оваа материја на едно ниво како што треба, но сметам дека предложените решенија создаваат правна несигурност. Се повредуваат директно одредбите од Уставот на монополската положба по регионален основ и можат да имаат негативно влијание врз инвестициската клима, поради тоа нашата пратеничка група сме против овие измени и дополнувања. Благодарам за вашето внимание.

Антонијо Милошоски: Благодарам и вам.

Бидејќи исцрпена е листата на пријавени за збор, заклучувам дека општата расправа по овој предлог закон е завршена.

Врз основа на извештаите на Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика, како матично работно тело и Законодавно правната комисија и расправата на оваа седница на Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок:

1. Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за технолошко индустриски развојни зони е прифатлив и може да се даде на натамошно, односно на второ читање.
2. Овој заклучок заедно со стенографските белешки на седницата на Собранието да се достави до Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика и до Законодавно правната комисија на Собранието.

Овој предложен заклучок го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 81 пратеник, од кои што 63 пратеници гласале за, 18 пратеници гласале против, нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го усвои предложениот заклучок.

Минуваме на точка 23 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за народниот правобранител по скратена постапка поднесен од пратениците Ели Панова, Дафина Стојаноска, Бојан Стојаноски, Моника Трајанова, Весна Ѓеоргиева, Каролина Насковска, Емилија Ангелова, Катерина Димитровска, Јулија Тушевска, Бране Петрушевски, Златко Пенков, Александар Јамалов, Малиша Станковиќ и Драгана Арсова.

Извештаите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, како матично работно тело и Законодавно правната комисија ви се доставени.

Ве известувам дека врз основа на точка 2 од Амандманот 10 на Уставот на Македонија член 11 став 3 од Законот за комитет за односи меѓу заедниците овој закон се донесува со мнозинство на гласови од присутните пратеници, при што мора да има и двојно мнозинство, односно од присутните пратеници кои што припаѓаат на заедниците кои што не се мнозинство во Македонија.

Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, како матично работно тело и ЗКП не поднесле прелог на закон бидејќи на седниците не биле усвоени амандмани.

Согласно тоа отворам општ претрес.

И ги поканувам предлагачот и пратениците кои што сакаат да говорат да се пријават за збор. Повелете.

Шест пратеници се пријавени за збор.

Прв пријавен е колегата Талат Џафери од ДУИ, повелете.

Талат Џафери: Благодарам.

На почеток, барам извинување, бидејќи на овој начин никогаш не сум доаѓал вака облечен во Собрание, вака дојдов како што сум подготвен.

Земав збор само за едно прашање да ви укажам колку не читате и не сакате да читате и што фактички саката да гласате.

Сакате да гласате разрешување на Народниот правобранител врз основа на пречките и пречките во извршување на работните задачи, или ако е на боледување подолго од шест месеци или поради друга причина, ако е надвор од извршување на задачата.

Ова на друг начин се вели, почитувани пратеници, ако ние не доаѓаме на работа шест месеци и еден ден, Собранието ќе му го одземе мандатот на пратеникот поради недоаѓање на работа.

Јас знам дека не знаете што е тоа спорно. Човекот не смее ни да се разболи, бидејќи има логична причина секој човек е оправдано да отсутува поради здравствени причини. Да не даде Господ да донесете уште полош закон и на жените кои што се на породилно отсуство ќе треба да изгубат работно место, бидејќи отсутувале повеќе од девет месеци на работното место.

Вие не сте во тек со тоа што правите. Но, ова е фактот бидејќи не ги гласате, а сакате да го излагате законот со Бадентер. Баш би сакал како ќе ја изгласате причината, боледувањето, зошто министерот нема да биде разрешен ако е шест месеци надвор од таа функција. И тој е избран. Зошто претседателот на државата нема да биде разрешен ако е надвор од неговата должност. Зошто секој друг нема да биде разрешен. Останува само Народниот правобранител. Видете, значи, ова е шовинистичка теорија, да не кажам друг полош збор. Човекот да нема право ниту да биде болен од тие будалаштини што ги правите овдека.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

Следен за збор е пратеникот Фатмир Битиќи, повелете.

Фатмир Битиќи: Благодарам.

Почитуван претседавач, почитувани колеги пратеници, колешки пратенички,

Искрено, сè ќе верував дека во ова Собрание можам да слушнам и видам, но дека ќе видам вакво законско решение од демохристијанска Влада, која што во основата и основните

вредности се заснова на верба и почитување на семејството, јас немаше да верувам дека вакво законско решение ќе даде.

Замислете, тоа што го кажа пратеникот Џафери, ќе го кажам истото.

Вели: Народниот правобранител може да се разреши, ако не е во можност да ги извршува своите должности подолго од шест месеци поради болести или други оправдани причини. Замислете.

Драги колешки, ви се обраќам само вас. Добро, на сите жени во целото општество. Замислете, Собранието ќе разрешува било кое именувано лице, а овде Народниот правобранител, ако евентуално е жена и во случај на бременост има проблеми со бременоста, ние ќе се дрземе да ја разрешиме. Замислете го ова решение. Ма каков основ на дискриминација е тоа. Знаете ли вие што е дискриминација? Ова е дискриминација по основ на секоја една различност. И од кого? Од демокристијанска партија, која што вели дека вербата е основата. И затоа, ако малку сте доблесни, колешки пратенички, од десна, лева и центар страна, ова законско решение не треба се поддржи. Треба денеска да го кренете гласот дека ваков дискриминаторски основ, не треба да стои во ниту едно законско решение.

Но, најверојатно, затоа што не верувате дека Народниот правобранител може да биде жена, туку може да биде само некоја друга различност, најверојатно не е наш за да бидеме горди, удрете. И плус партиската директива е таква.

И затоа, знам дека послушно ќе си продолжите и ќе си го гласате ова законско решение, но затоа како поранешна пратеничка и сегашната претседателка на државата, Гордана Силјановска, која што во нејзиното име има да биде горда, нека ја покаже својата гордост со непотпишување на овој закон, затоа што така ќе прати директна порака за сите свои демокристијани, но и сите други, и сите друго во државата. Значи што она е претседател, дека нема да подржува дискриминаторски основи за некој да си поигрува со судбината на нашите граѓани. Ова е чиста манипулација, агресивно на моќта на тие кои што добиле навидум некаков легитимитет на изборите.

И затоа, не денеска, туку на секој еден нареден закон кој што ќе има дискриминаторски основ по било која различност, овде ќе ме имате, ќе ви зборувам, знам дека нема да ви се слуша, затоа што некој ќе мисли дека е помалку жена од жена, помалку маж од маж, помалку ваков од онаков, но ќе ви повторуваме. Затоа што вашата гордост и Македонија горда, не е само ваша, туку е на сите нас.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За збор е пријавен колегата Сали Мурати, повелете.

Сали Мурати: Благодарам.

Почитуван потпретседател, почитувани колеги пратеници, ценета македонска јавност,

Се работи за една многу стратешка установа, Закон за Народен правобранител, особено од надлежностите, орган кој фактички е афирмиран, треба да биде афирмиран за концептот како што македонското општество, особено за правата на помалубројните заедници.

Сакам тука да кажам и ќе докажам со еден пример за моите наводи што како пратеник сум во комуникација со Правобранителот, па дали сум во право или не сум во право.

Вака, предложените измени и дополнувања, навидум се движат во рамките на уставните надлежности на Народниот правобранител и ние имаме обврска согласно со меѓународни конвенции, фактички со оваа Конвенција, париските принципи да ја прошируваме надлежноста на Народниот правобранител. Меѓутоа, проширувањето на надлежностите мора да се разгледуваат во контекст на членот 77, зошто Правобранител е уставна категорија.

Ние сега одиме со една скратена постапка, орган што е во предвиден во Уставот, извршуваме измени и дополнување во надлежностите. Значи, Правобранителот има одредени надлежности, после кои се преработени во Законот за Народниот правобранител.

Институцијата Народниот правобранител е уставна категорија со јасни дефинирани надлежности и секое проширување бара темелна анализа на уставната оправданост. Гледаме дека тука нема никаква темелна анализа на уставната оправданост.

Втората работа, дозволете да потенцирам дека, иако усогласувањето, како што кажав, со париските принципи и меѓународни конвенции е неопходно, начинот на кој владејачкото мнозинство го прави тоа е проблематично од повеќе аспекти. Не можеме да дозволиме површно имплементирање на меѓународните стандарди само за да се стави уште една “штиклирана задача” во извештаите кон Меѓународната заедница.

Ќе кажеме дека ние сме ги внеле овие измени и дополнувања, во извештаите ќе стојат, но што ќе биде со праксата. Верувам дека многу малку од пратениците имале работа со Правобранителот.

Еве јас, скромно да кажам, сум имал многу работа и знам, и практичната работа на Правобранителот и надлежностите, па дозволете ќе одам по ред.

Почитувани колеги, особено загрижува инсистирањето на владејачкото мнозинство да го донесеме овој закон по скратена постапка. Ова е суштински закон кој ги засега правата на граѓаните, не само да се носи набрзина без темелна анализа. Отсуството на сериозна финансиска анализа е недопустливо. Оценете сега дали сме во право или не сме. Како можеме да гласаме за закон кој предвидува формирање на нови организациони единици, без да знаеме колку тоа ќе го чини Буџетот на државата.

Па дозволете еден пример, лично ќе кажам. Вака. Имате една сеопфатна анализа на употреба на турскиот јазик на ниво на локална самоуправа, на

12 органи во државата, достоинствот меѓу едниот од органите до Правобранител, според своите надлежности да презема и според меѓународните конвенции, според Уставот, да презема дејствија за употреба на јазиците на локално ниво.

Место државата, Правобранителот да изработува такви анализи, јас како пратеник со слободен пристап на информации изработив околу 50 страници. Тука да беше претседателот на Собранието, исто ќе кажев, и до претседателот извештајот сум го поднел. Три месеци немам никаков одговор. Блокиран е. Никој не работи.

Значи, три месеци имам барање до претседателот на Собранието да се изјасни за мојата анализа, но за жал, немам одговор.

Што вели Правобранителот сега да видите во одговорот.

Кажува: Ве известуваме дека Народниот правобранител нема да покрене постапка по вашата претставка, затоа што во моментот нема можности и ресурси да изврши вакво обемно истражување како што барате во претставката.

Значи, јас сум во право. Претставката стои во Законот, но тој се повикува, замислете, моите слободни права како пратеник што сум направил анализа, и кажува дека нема можности, и ресурси нема. Е како нови надлежности има без ресурси. Како? Значи, знаете какви надлежности се ставаат со овие измени и дополнувања. Значи, моментално нема средства, моментално нема ресурси. Јас се видов, имам комуникација со нив. Ако се секавате на буџетската расправа имав пет амандмани, токму за зајакнување на капацитетите на Народниот правобранител. Е зошто тогаш не воочивте, луѓето кои беа во Комисијата за финансирање, дека имате потреба за зголемување на Буџетот за редовни активности, кажав. За редовни активности. Сега тие ми одговараат дека нема да постапуваат. Е како моите слободи и права гарантирани пред Правобранителот, не постапувате. Три страници е целиот одговор. Значи, сега моментално надлежности што има, императивна обврска, не постапува, а сега со новите измени и дополнувања фактички се става уште товар, и материјално, и ресурсно и подрачни единици, знаете дека Правобранителот има. И фактички ќе има само една фикција, ние ги прифаќаме овие работи од париските принципи, но во извештаите ќе стои секако, една фикција.

Да, сум за оваа проблематика да биде вметната во Законот, но во една редовна постапка. Правната фела да ја прво анализира дали е во склоп на Уставот, зошто Правобранителот произлегува од уставна категорија и после да дојдеме до една нормална, на еснафски начин да дојдеме до измена и дополнување на Законот. Не вака по скратена постапка, без никаква анализа.

Поради тоа, сметам дека во компаративната анализа, ако се гледа дека навистина и други држави ги применуваат париските принципи, но многу спремни се. Еве да кажеме Хрватска. Хрватска ваквите надлежности ги воведува постепено. Значи, не може наеднаш императивно,

уште 20%, 30% да наметнувате обврски на Правобранител кога моментално немаат никакви ресурси. И самиот признава. Мојот допис признава дека нема ресурси. Со детално планирање и соодветна финансиска поддршка. Кај нас се прави обратно, прво се носи закон, а потоа се размислува за импликациите и последиците од законот.

Суштински недостатоци кои се во законот. Еве вака, дозволете да посочам неколку клучни аспекти. Тоа е непрецизноста во дефинирањето на новите надлежности. Тие мора да бидат прецизни, јасни и функционални во правниот промет. За жал, не се прецизни, не се јасни и не се функционални. Отсуствува методологија од следење на Конвенцијата и нејасни процедури за координација со други институции. Значи, оттука произлегува и обврска кон другите институции. Немаме. Па ќе дојде измена и дополнување кај другата институција, и тоа ќе биде така, во една целина нема да се согледува проблемот.

Поради тоа, во интерес на времето тука ќе застанам. Поради сериозни забелешки, барам да се повлече ова и во една мирна атмосфера со вклучување на стручната фела и со согледување од аспект на уставноста да се разгледаат овие измени и дополнувања.

Благодарам за вашето внимание.

Антонијо Милошоски: Благодарам за вашето обраќање.

Следна за збор е колешката Соња Мираковска, повелете.

Соња Мираковска: Благодарам потпретседател.

Денеска мислам на една поговорка, која е превод на македонски. Велат, волкот влакното го менува, ама карактерот не.

Само се чудев кој момент ќе почнете повторно да го враќате и инсталирате режимот. Не требаше многу. Сега некои закончиња менуваат, усогласуваат, ама еве веќе почнувате да си ги покажувате нозете.

Значи, овој закон се обидува денеска со дел од колегите да се убедиме оти овој закон треба да се повлече, колеги предлагачи на законот за Народниот правобранител, дека станува збор за класична дискриминација.

Но не успеавме да се убедиме и затоа освен да комуницираме со јавноста преку говорницата, друг начин нема, а мислев дека можеме да се разбереме и можевте да го повлечете, како што повлекуваат и други закони. Да се преиспитате и да сфатите дека воведувате една дискриминаторска одредба токму кај Народниот правобранител и ова е само почеток. Ова ќе продолжи понатаму.

Во најмала рака овој закон е сосема контрадикторен. За првиот дел зборувааат колегата Сали Мурати. Ги прошируваат надлежностите и еве ова да го сфатиме надвор од Уставот дека значи зголемување на надлежностите на Народниот правобранител, заради заштита на уставните и законските права

на граѓаните, што го наведувате во законот.

Во вториот дел, во членот 2 кој се однесува на постоечкиот член 9, ги впишувате новите одредби со кои може да се разреши Народниот правобранител.

Бидејќи беше цитирано, јас ќе повторам уште еднаш.

Во ставот 2 во точка 2 се вели дека Народниот правобранител ќе се разреши пред истекот на мандатот ако не е во можност да ги извршува своите должности подолго од шест месеци, поради болест или други оправдани причини.

Претпоставувам дека тоа значи, знаете што значи. Вие некогаш ќе го осудите затоа што е болен. Можеби седмиот месец, можеби не да Боже, човек кој е болен од рак, па ќе треба да отиде на хемотерапија, па нема да биде присутен седум месеци, а вие во меѓувреме ќе го разрешите затоа што тоа ќе ви биде доволен основ за да го разрешите од функцијата Народниот правобранител.

Или, оправдана причина веќе зборуваат колегите некоја жена ако Народен правобранител оди на породилно па тоа ќе биде доволен основ на некој да му текне да го разреши затоа што, многу пати сме се нагледале дека сосема буквалистички се пласираат работите кои се наведени во одредено законско решение.

И, затоа сакам да ви прочитам неколку одредби кои сметам дека треба да ги повторите а ние сме предвиделе во Устав, во законски решенија, ја имаме Европската Конвенција за заштита на човековите права. Ајде ќе почнам од нема како највисок акт и таа вели: Забрана за дискриминација од член 14 од Европската Конвенција за заштита на човековите права. Уживањето на правата и слободите признати со оваа Конвенција треба да се обезбедат без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национална или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање или на било кој друг статус.

А, под статус вели: Тоа е состојба, ментална положба, околност или услови како дефиниција, Значи, состојба е болеста на некој а вие во рок од 6 месеци само ако тој човек е болен можете да го разрешите, си ставате основ во законот или Законот за спречување и заштита од дискриминација во членот 5 вели: Дискриминаторска основа – Се забранува секоја дискриминација врз основ на раса, нормално дел од Европската Конвенција пренесуваме во нашите законски решенија. Врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирани групи, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус или која била друга основа можете и тука да го подведете.

И, еве ви ја дефиницијата за дискриминација, вели: Дискриминација е секое разликување, исклучување, ограничување или давање првенство што се заснова на дискриминаторска основа и понатаму можете да го најдете во Законот за спречување од дискриминација. Но, и во Законот за работни односи без разлика што овде не станува збор за работен однос. Вели: Во членот 6, наслов на одредбата, забрана на дискриминација и овде зборува за работодавачот: Не смее барателот на вработување, кандидат за вработување или работникот да го стави во нееднаква положба заради расно или етничко потекло, боја на кожа, пол, возраст, здравствена состојба и т.н.

Значи, не може да немате одговор на тоа зошто ова законско решение го носите во Собрание и тоа под скратена постапка и тоа касно веќе пред завршување на работното време. Денес можеби нема да можете да го изгласате но не знам може ќе се организирате да го изгласате уште денес. Во образложението на предлог законските решенија имате само една реченица, велите: Во членот 2 се доуредува постапката за избор и престанок на функцијата на Народен правобранител.

Прво не е точно, не станува збор за избор туку само за разрешување со ова небулозно решение кое го внесувате во законот. Уште еднаш, ќе ве замолам колеги да размислите затоа што, станува збор за многу сериозна интервенција во Законот за Народен правобранител. Кој јас верувам ако дозволите сега вака да помине. Ќе одите понатаму и таква одредба ќе се најде во многу други законски решенија. Само за да имате комодија, ако сакате некој да го смените, да имате уште еден дополнителен услов за да можете тој човек да го разрешите.

Мислам дека како колеги во Собранието мораме да разговараме посериозно, мораме меѓу себе, секој од вас го има уставното загарантирано право да носи одлука врз основа на свое убедување и тоа конечно треба да го промените затоа што, јас верувам дека сте свесни дека станува збор за класична дискриминација. Во спротивно ако и решите ова законско решение да го донесете ние ќе мораме на дел од вашите законски решенија па и на ова кое е класична дискриминација да делуваме на поинаков начин. Да поведуваме постапка пред Уставен суд за поништување на ова законска одредба која сакате да ја вметнете во Законот за Народен правобранител.

И, се приклучувам на она што пред малку го кажа колешката Фатмир, јас ја повикувам претседателката Гордана Сиљановска да го каже својот став како професор по уставно право и како сегашен претседател на државата во врска со едно вакво законско решение затоа што, навистина станува збор за нешто што е недозволиво. Недозволиво да се случи во ова Собрание. Почнавте лошо, јас верувам дека ќе превладее разумот дека ќе почнете рационално

да размислувате за одлуките кои ги носите. Немојте да дозволите да оставате таков печат во овој мандат.

Уште еднаш ве повикувам, а ве повика и колегата, жените да размислите што значи една ваква одредба кога многу лесно може жена и на друга функција да се најде во истата состојба и да биде разрешена само за тоа што ќе сака да роди дете. Дали е тоа демокристијанска вредност вие ќе одлучите сами. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За реплика е пријавен колегата Малиша Станковиќ, повелете.

Малиша Станковиќ: Благодарам потпретседателе.

Почитувана колешке, за волја на вистината ние зборуваме на малку на комисијата околу ова прашање со вас а не со другите колеги затоа и на вас ви реплицирам. Прва работа од 14 члена колку што брои овој закон вие исклучително се факате за една Алинеја арно ама не видовме ниту еден амандман. Се факате за оваа една Алинеја бидејќи прочитавте пред малце, пред да почне комисијата, претходно не видовте затоа немате ни поднесено амандман. И, вие и сите претходни дискусанти.

Тоа е вистината и тоа јавноста треба да ја знае таа вистина. Сега видовте и сега се факате и пробувате со манипулации особено колегата Битиќи, па не знам жените, па ако биле трудни ќе се разрешеле и т.н. Тоа нема врска со вистината. Прво и основно, тоа е еден од условите за разрешување но ова Собрание треба да го разреши со мнозинство и исто така, е потребен Бадинтер за разрешување на Народниот правобранител. Па, кои вие сметате дека е несвесен доколку Народната правобранителка идна биде трудна ќе дојдеме во Собрание и ќе ја разрешуваме со мнозинство на пратеници и Бадинтер. Па, нема врска тоа со вистината.

Вие манипулирате читајќи само единствен метод а не целиот член на законот. Тоа е само услов за овде во Собрание да настане разрешување, повторувам со Бадинтер. И, да ве прашам уште една работа. Тоа не е обичен работен однос. Ајде да ве прашам како ќе надминете вие состојба со мандат на Народен правобранител не дај Боже кој што не може да функционира и да работи две до три години. Кој ќе биде Народен правобранител? Знаете вие кои се сите одлуки донесени? И, сега ова што зборуваа за заменици не сакам да зборувам со луѓе кои што не го прочитале законот и кои што не знаат кои се ингеренции на замениците.

Наместо да го фрлаат од место не можам со правни аналфabetи да зборувам воопшто и не сакам да влезам во дискусија. И, дај ве молам, прочитајте цел закон, прочитајте цел член. Немојте паушално да ги извртувате тезите. Во оној дел во кој што зборувавте, не знам, се враќал режимот. Вие најдовте да зборите за враќање на режим? па, вие малтретиравте луѓе, во ваше време полицајци се тепаа удирајќи се од не знам

од пајаци. Вие надовте да зборувате за режим? Па, тоа за ваше време тоа не беше режим тоа диктатура, не знам што беше.

И, ајде ви се молам. Наместо да наведнете глава да закутите малце, наместо да се свестите што правевте наназад годиниве. Вие најдовте сега да зборувате за режими. Ве молам. Прочитајте на време, поднесете амандман, можеме легитимно да зборуваме и тогаш можеби ќе држеше вода дека треба мала про формулација на ова кое што е напишано. Ама немаме амандман. За што да дискутираме? Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам и вам.

За контра реплика е пријавена пратеничката Соња Мираковска, повелете.

Соња Мираковска: Бевте пратеник и претходно и треба да знаете дека има два механизми или да се поднесе амандман или на самата комисија да се побара комисииски амандман. Јас тоа го побарав на Комисија за политички систем и вие можете да вратите и да видите. И, ова законско решение најмалку што требаше да направите, не можете да го поднесете во скратена постапка туку треба да биде во редовна постапка за да може да види јавноста што правите и што планирате.

Вие зборите за режим во наше време. Па, никој во оваа држава нема да ви поверува на такво нешто, апсолутно никој, никој не може да ви поверува, апсолутно. Тоа е последно нешто што можете да го кажете за претходното владеење. Ако бил режим вие немаше да се вратите на власт ама не беше режим туку беше демократија, слобода. Можевте да излезете и да зборите. И, на говорница, јавно значи многу поразлично од она што во ваше време и она што сакате сега да го инсталирате. Значи, ова законско решение е класична дискриминација...

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За реплика е пријавен колегата пратеник Талат Џафери, повелете.

Талат Џафери: Секако дека се согласувам со тоа што го кажа и од страна на колешката. Да видиме Малиша, ако има причина. Има друг орган каде што ја констатира способноста или не способноста за извршување на должноста тие се други институции. Боледувањето над 6 месеци или друга причина или причина која што е оправдана поради тоа што не може да биде на работно место, 6 месеци не може да биде разрешен. Значи, ова е тест колку ова мнозинство и оваа коалиција ќе биде коректна кон колегите на коалицијата за да не дојдат во ситуација да изгласаат таква работа да некој да губи работно место поради боледување.

Јас сугерирам и предлагам на предлагачот уште не завршена дискусијата во салата според Деловникот може да биде повлечен Предлогот на законот. Да го повлечеме Предлогот на законот, да се регулира, да се доуредува тоа определување бидејќи колегите ќе бидат во лоша ситуација бидејќи ние сме одлучни да не го изгласаме овој Предлог на закон. Но, тие ќе бидат во таква ситуација ниту го прочитале законот и

треба да го поддржат законот од коалицијата. И, според правилата ако не е определено посебно, првиот потпишан има право без да се заврши дискусијата.

Има уште еден дискусант да го искористите тоа право да се јавувате процедурално и да го повлечете ова законско решение и да не дојде во таква состојба Собранието да изгласа таков закон. Тие ништо не прочитале, тие имаат одговорност кон граѓаните и нивните гласачи. Затоа работите треба да се читаат, ова е моја сугестија за излез од оваа ситуација. За нас кажав ние ова не го гласаме но вашите колеги да не доаѓаат во таква ситуација бидејќи тие ниту знаат дека вие сте предлагачи, ниту еден од вас не знаат кои се предлагачите. Ви благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За реплика е јавена колешката Ели Панова, повелете.

Ели Панова: Почитувани колеги пратеници.

Почитувана колешке Соња Мираковска, меѓутоа ќе се обратам и на дел на тоа што го изнесе тука господинот Талат Џафери. Најпрвин недозволено е да манипулирате со еден таков закон и недозволено е да манипулирате со искрената намера да бидат донесени измени во Законот за Народниот правобранител кои што потекнуваат од Народен правобранител. Значи, во овој закон содржани се одредби кои што исто така, стојат во Предлог законот за Народен правобранител кој што е поднесен во 2023 година од пратеничката група на СДСМ. Буквално истите одредби се во прашање. Само што тогаш овој Закон поради икс причини заглави во второто читање.

Нужно им се потребни на институцијата Народен правобранител да има измени со кои што ќе им се зголемат надлежностите затоа што, тие работат во моментот само врз база на одлука на Влада. Не работат врз база на законско решение. Значи, заеднички го поднесуваме законот за да може итно да влезе во функција. Исто така, не до уредени се овие одредби и затоа сега се до уредуваат. Не е дозволено да манипулирате бидејќи имавте право да поднесете амандман. Доколку сметавме заеднички дека треба да се променат истите ќе го направевме тоа. Денес дојдовте само вие госпоѓо Мираковска на седница и точно е дека кратко поразговаравме но, не видовме решение од ваша страна.

Значи, ние сме пратеници во ова Собрание да ги застапуваме интересите на институциите и на граѓаните на Република Македонија. Дали на ваков начин ги застапуваме? Ние имаме интерес да биде донесено законско решение со кои што ќе се имплементираат одредби кои што ни се задача на нас како држава Република Македонија. И, читајте го законот во целост. Немојте да се факате само на една одредба, понатаму читајте дека за ова ќе се одлучува токму во ова Собрание доколку има основ. Па, знаете ли дека повеќе од 6 месеци првиот човек во таква институција како што е Народниот правобранител е погубно за таа институција воопшто.

И, ова сепак ќе се врати тука на местото каде што овој претставник или овој функционер е избран и ќе одлучува Собранието. Значи, привремена неспособност за работа е подолго од 6 месеци некој да не биде на својата функција, затоа, сметам дека реакциите ви се само манипулаторски се со цел да ја залажете македонска јавност.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За контра реплика е пријавена пратеничката Соња Мираковска, повелете.

Соња Мираковска: Многу лесно го користите зборот манипулација, многу лесно го користите и се однесувате како опозиција но сега одговорноста ви е поголема. Ова законско решение не е добро и ако сакавте да кажете дека со наредниот Правобранител се договоривте. Зошто не дозволите овде да има јавна расправа, да влезе и да разговараме со Народниот правобранител. Зошто не направите барем законот да биде во редовна постапка затоа што, сакате нешто да протнете. Дел од вас дури и од предлагачите не знаеја за ова законско решение, не знаеја за оваа одредба. Така испадна дека не се свесни што овде се предлага уште помалку се свесни што позади ова се крие.

Значи, Народен правобранител има не ме држете за збор 9 или 10 заменици, значи Народниот правобранител ако 6 месеци или 7 е болен има кој да го замени и немојте со тоа да манипулирате дека нема кој да ја води оваа институција. Не. Тоа се луѓе кои се спремни да го заменат ако треба но намерата е сосема друга и тука и во...

Антонијо Милошоски: За реплика е пријавена колешката Илире Даути, повелете.

Илире Даути: Почитувана колешке Соња Мираковска, имате право околу тоа што сте вознемирена. Јас сакам уште повеќе да кажам околу ова бидејќи ова парламентарното мнозинство на чело со ВМРО - ДПМНЕ донесува одлука преку жените да се борат и против жените. Тоа се кријат позади жените. Во мојата интерпелација кога една жена излезе и даде образложение, тие си имаат стратегија, не е тоа случајно и тоа денес што се случува.

Во Законот за Народниот правобранител во член 9 се предвидува да се разреши Народниот правобранител ако е на боледување со причина над 6 месеци и има за цел никогаш ниту една жена да не биде избрана на оваа позиција. Бидејќи не ќе има смелост да има породилно отсуство. Што е тоа заедничко за кое што се напаѓаат жените, особено е тоа дека на чело на овој Закон е прво потпишана жена, Ели Панова. Сите тие други, има 4-5 жени, потпишани во овој Закон. Значи ова е стратегија. Ова парламентарно мнозинство предводено од ВМРО, значи сте навлезени во многу опасна фаза против жените. Вие самите го правите ова, вие велите жените да биде оштетена, да биде што помалку силна и после да излеземе пред јавноста и да кажеме дека излезете вие жени, борете се, вие сте јаки. Тоа сте го направиле и го правите секогаш. Ве слушнав и денеска, имаше уште два

закопи за насилство против жените и не ги изгласавте, бидејќи ова мнозинство нема кредибилитет да зборува за жените. Вие сте тие кои што правите уште полошо, отколку некогаш што мажите правеле против жените. Вие овозможувате со вашата рака и ги криете со вашиот потпис лошите намери кои што ги имаат другите против жените и против Народниот правобранител. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За збор е пријавен координаторот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пратеникот Оливер Спасовски.

Оливер Спасовски: Благодарам почитуван потпретседателе.

Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност,

Во однос на Законот за измена и дополнување на Законот за Народниот правобранител, сакам да кажам неколку свои размислувања, неколку свои забелешки кои што ги имам и за кои што сметам дека не треба ниту еден народен претставник да премолчи овде во Собранието, а најмалку да предложи вакво законско решение кое што апсолутно ги крши и Уставот и темелните вредности на Уставот на Македонија.

Зошто ова го сметам? Затоа што секогаш зад поднесувањето на вакви законски решенија се кријат некакви аргументи, дека ова е закон кој што е предложен или предлози дадени од Народниот правобранител и сакате да ми кажете дека самиот Народен правобранител предложил ако е на боледување подолго од 6 месеци да го разрешите. Тогаш ве молам, дајте веднаш одлука да го разрешиме тој Народен правобранител, затоа што ако е тој институција која што треба да ги штити правата на граѓаните, тогаш самиот да предложи закон во кој што неговото право ќе го руши, тој не треба да биде Народен правобранител. Кој сака нека е. Нема везе и како се вика актуелно шефот на Народното правобранителство. Значи, Народниот правобранител е уставна категорија. Членот 77 во Уставот децидно говори дека Собранието го избира Народниот правобранител, Народниот правобранител ги штити уставните и законски права на граѓаните кои што им се повредени од органите на државната управа или од други органи и организации што имаат јавни овластувања, се избира во период од осум години, а условите за избори и разрешување се дефинирани во посебен закон. Ова ги читам за да разберат и граѓаните дека не може да штити права на други луѓе ако вие на него му ги рушите правата. Ќе рече некој кои права ги рушиме. Оние кои што се предвидени како темелни вредности на Уставот, а тоа е да не смее ниту еден граѓанин да биде дискриминиран по било кој основ, да му се гарантира правото на здравствена заштита и да му се гарантира правото на работа. Ова е основата во која што имаме сериозна повреда.

Второ, многу се пристапува контрадикторно и во самото образложение. Вчера имавме на седница изјаснување за итноста или скратената постапка

за носење на Законот за измени и дополнување на Законот за Народен правобранител и тоа што рече дека ова е мала измена, не многу значајна, многу едноставно брзо може да се смени, денеска во дебатата укажувате дека, па на 18 члена промена во законското решение, вие се фаќате за еден член. Сега да ви кажам, целиот Закон има 53 члена. Доколку вие менувате 18 члена, таа не е ниту мала, ниту едноставна промена. А не може да биде мала измена на Законот за Народен правобранител заради тоа што е закон со кој се дефинира една уставна категорија на институција.

Понатаму, ова го знае македонската јавност и вие, дека ова што го предлагате како услов за разрешување кое што е дефинирано во членот 9 и направено и сосема, морам да кажам, паушално, за да еве се напише нешто и да имаме некаков нов член во делот на измените. На пример, во членот 2 од Предлогот, каде што се дефинираат условите за разрешување, укажувате на тоа дека може да биде разрешен ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело, злоупотреба на службена должност и овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци. Што е промената од сегашното актуелно законско решение, вика, ако биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци. Оваа одредба ги опфаќа сите кривични дела, нема посебни кривични дела, па да ги издвојуваме едното кривично дело во делот на функцијата, ако било кое кривично дело и е осуден на казна затвор од шест месеци е основа за разрешување на законот. Затоа укажувам на тоа дека пишувате норми само колку да ги напишете.

Понатаму, основата за разрешување во која ставате дека боледувањето е основа ако биде 6 месеци на боледување, исто така и ова што го кажуваат колегите, таму не се наведува кој тип на боледување е, може да биде и породилното боледување и не може да не доведувате во ситуацијата над или јавноста, дека вие сте свестите и кога ќе дојде таков предлог вие нема да го поддржите тој предлог.

Значи, јас не можам да имам верба, затоа што вербата се гради во системот, не во рушење на системот. Вие сега сакате да го срушите системот и да ми кажете дека јас треба да ви верувам на вас дека утре нема да покренете постапка само заради тоа што некој е на породилно боледување. А кога ќе дојде тука, вие не можете да објасните зошто ако некој е болен од карцином може да биде разрешен за шест месеци или ако има некаков друг тип на боледување исто така дека не може да биде предлог за разрешување.

Понатаму, треба да знаете дека ова не е одредба само за именување и разрешување на Народниот правобранител. Ова е одредба за разрешување и именување и на замениците на Народниот правобранител. Затоа што во членот 10 од Законот за Народен правобранител се дефинира дека членовите 7, 8 и 9 се применуваат и при изборот и при разрешувањето на замениците на

Народниот правобранител. Тоа значи дека доколку и еден заменик од Народниот правобранител биле на боледување, може да се покрене постапка за негово разрешување. Ова ви го кажувам заради тоа што паѓа во вода вашиот аргумент, дека ова го правите заради тоа што нема кој да раководи со Народното правобранителство во наредниот период, што е апсолутно непознавање на Законот. Законот е многу јасен. Во членот 5, мислам дека беше, ставот 6, вели, во случај на отсуство или спреченост Народниот правобранител го заменува заменикот според утврден распоред од Народниот правобранител. Тоа значи дека во секој еден поглед и во секој еден момент кога Народниот правобранител е спречен од било кои причини да ја извршува функцијата, ја извршува неговиот заменик врз основа на распоред кој што го утврдил Народниот правобранител. Член 5 ставот 6. И тука нема никакви дилеми. Дополнително, аргументацијата не ви држи. Ако тоа е аргументот, тогаш ве прашувам зошто ќе го разрешите заменикот Народен правобранител. И со заменикот Народен правобранител ќе престане да функционира Народното правобранителство во Македонија? Не. Према тоа, мислам дека се прават сериозни преседани за носење на вакви законски решенија, кога навистина на сите граѓани на оваа држава можеме на еден ваков начин да им ускратиме право. Вие знаете дека кога некој работник е на боледување не може да се покрене, ниту да се води дисциплинска постапка, ниту да се врати решение во кое што е изречена одредена дисциплинска санкција, престанок на работен однос, итн. Тоа е една од формалните повреди на постапката во делот на губењето на работното место.

Затоа, ве молам колеги, добро е да се повлече законското решение, да покажете доблест, да се седне, да се промени оваа одредба која што ја имаме и тогаш да се донесе тоа законско решение. Тоа нема да смени ништо, апсолутно нема да смени ништо во вашето брзање, заради тоа што ние немаме седници секојдневно и материјали претрпи, па да не можеме да се покренеме од работа, имаме простор, имаме можност тоа да го направиме, меѓутоа да не се прават вакви преседани во кои што вие сега градите систем во кој што најмногу треба да бидат срушени правата на оној кој што треба да ги штити правата на граѓаните. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

Кратко само да известам пред да земам реплика, да известам дека ќе продолжиме со работа и по 18 часот, согласно член 74 став 5 од Деловникот.

Ќе го искористам кратко правото на реплика.

Најпрвин, кога имавме дискусија на Комисијата за политички систем мислев дека тоа ќе биде некоја мала забелешка, чисто за опозицијата да влезе во одредена дебата, за да се покаже одредена активност или да се најдат одредени забелешки.

Но, навистина ова преминува во големо лицемерие, затоа што за дебатата се пријавуваат пратеници кои што веќе ваквиот Предлог закон го

поминале во прво читање во 2024 година, во Комисијата за политички систем со кое што претседавала колешката Соња Мираковска. Со истите решенија, со истите амандмани, со истите предлози, потпишани од вашите колеги Бејад Ајдари од ДУИ, колега и на пратеникот Талат Џафери, Арбер Адеми, врховната комисија со европско знаменце од ДУИ и Санела Шкрелџ, другарката на Оливер Спасовски и на Јована Тренчевска. Тие сите заедно 21.12.2023 година предлагаат исто вакво законско решение. На тоа Предлог законско решение реагира тогаш пратеникот Дајанчо Ефтимов на Комисијата за политички систем, како што е запишано во записникот кој што сите го имате и он-лајн, може и да го проверите. Реагира претседателката на Комисијата за политички систем, Соња Мираковска, која што вика, вашата забелешка која се однесува на мандатот, евентуално продолжување на мандатот на Народниот правобранител, треба да се земе во предвид, но не треба да стравувате за тоа, но нема никаде, ниту бременост, ниту манипулација, ниту жени, ниту мажи, ниту режим, ниту дискриминација, ниту било какви други извештоперувања, на ова што е сега предложено, а е исто што го предложиле вашите колеги пратеници, на Комисија на која што вие сте претседавале, сте се потпишале и не сте земале ниту збор. Не сте дале никаква забелешка.

И втора работа, зошто не помина овој Закон тогаш кога беше предложен. Затоа што на Народниот правобранител, коалицијата СДСМ и ДУИ, за заменик Народен правобранител во Струмица му нудеше човек од Радовиш против кого имаше пријава за семејно насилство. И тогаш министерката Мила Царовска и владејачкото мнозинство тука беа против сегашниот Народен правобранител, не му дозволија тоа да помине. И втора работа, негово инсистирање беше тогаш да помине за заменик Народен правобранител, госпоѓата Васка Бајрамовска Мустафа. Но, таа не беше по теркот на Мила Царовска, бидејќи не се согласуваше со родови политики и трансџендер политики и Мила Царовска ја блокира да не биде избрана. Затоа не помина истото решение.

За контра реплика е пријавен колегот Оливер Спасовски, повелете.

Оливер Спасовски: Благодарам.

Сосема кратко.

Прво, за да има оваа дискусија кредибилитет, треба да знае пратеникот дека 23-та не е Мила Царовска министер. Така да не може ни да одбива, ни да прифаќа нешто. И сето ова што го кажувате е класична манипулација. Викате, Законот помина во прво читање. Не бе, Законот поминува кога ќе се усвои во Парламент, како вие што сакате денеска да го направите. И ова што денеска го правите, сакате да ги рушите системот и условите во кои што на човекот, односно на институцијата која што треба да ги штити граѓанските права, сакате да му ги одземете правата. Сакате и ако е жена, заради боледување да не може да биде функционер.

Антонијо Милошоски: За реплика е пријавена колешката Благоица Ласовска, повелете.

Благоица Ласовска: Благодарам.

Немав намера навистина да се јавам, меѓутоа ме испровоцираа лажните грижи за жените, особено од вас колега Спасовски кога, а добро знаете дека, прво, бременоста не е болест, не е болест. Мајките, децата, жените, кои што се на породилно отсуство се заштитени со Законот за работни односи. И тука нема дискусија. Дај Боже, еве сите ние жени тука, сакаме повеќе жени на позиции, да има жена Народен правобранител.

И знаете зошто најмногу се јавив, токму вие не требаше да го спомнете случајот за жени, дали би биле народни правобранители или не, бидејќи, ако добро се сеќавам, а добро се сеќавам, полицајка удри пајак во ваше време. И вие ја повикавте таа полицајка да изјави, на очиглед на целата јавност, дека ете пајак ја удрил. Така да, таквите лажни морализирања, не тука.

А по однос на режим, на тоа значи, како да ви кажам, знае јавноста и затоа добивте толку многу малку гласови. А по однос пак на процедурите, најмалку колешката Талат Џафери може да говори за процедури. Значи, како на филмска лента во Комисијата над комисиите на европски прашања се штанцаа закони. Да не говорам, да не говорам какви процедури беа прекршени тука, што за Преспански, што за Француски, што за не знам за работи кои ја уништија Република Македонија. Така да, вашата лажна грижа за жените, тоа во вашите штабови да си ја говорите, да си се јачате сами себе. А тука не, благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За процедурално е пријавена колешката Арбана Пашоли, а потоа за контра реплика пратеникот Оливер Спасовски.

Арбана Пашоли: Почитувани колеги од парламентарното мнозинство, ја разбираам вашата фрустрација бидејќи не сте подготвени, значи се фативте на лице место.

Почитувана колешке не е добро да се повикувате да спомнувате колеги кои немаат можност да одговорот или да дадат реплика. Ако сакавте да земете реплика требаше да му се обратите на тој што имаше говор. Мојот колега Талат Џафери имаше збор и не му се обвршувате него и ве молам треба да запазиме како се злоупотребува говорницата.

Антонијо Милошоски: Контра реплика Оливер Спасовски, повелете.

Оливер Спасовски: Колешке Ласовска, прво треба да знаете дека функционерите не ги штити Законот за работни односи затоа што ако е така ни жените ни мажите што се функционери и вас нема да ве штити Закон за работни односи. Ако е така нема да гласате Закон за пратеници и за плати и за нешто друго. Спрема тоа значи треба да знаете вие бевте претседателка на Унија на жени, нели. Така да знаете дека тоа не може ги штити. Факт е дека денеска гласате законско решение со кое што боледувањето го ставате на исто рамниште без разлика за што е, да можете

да покренете разрешување на Народниот правобранител или на заменик на Народниот правобранител. Наместо да ги штити правата на граѓаните вие денеска на него му одземете правата на граѓаните. Толку.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор констатирам дека општиот претрес по Предлог законот е завршен.

Во однос на изјаснувањето по овој предлог закон дополнително ќе бидете известени кога ќе се произнесеме.

Минуваме на точка 24 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи по скратена постапка, поднесен од пратениците Љупчо Пренцов, Бобан Карапејовски, Александар Јамалов, Бојан Стојаноски, Салим Сулејмани, Бране Петрушевски, Моника Трајанова, Весна Георгиева, Каролина Насковска, Емилија Ангелова, Катерина Димитровска, Јулија Тушевска, Златко Пенков, Малиша Станковиќ и Драгана Арсова.

Имате извештаи од Комисијата за економски прашања и Законодавно-правната комисија.

Комисијата за економски прашања и Законодавно-правната комисија немаат дополнет предлог на закон бидејќи на нивните седници не се усвоени амандмани.

Отворам општ претрес.

Го повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат да се јават за збор, повелете.

За збор се пријавени пратениците Јованка Тренчевска, Сали Мурати и Оливер Спасовски.

Колешката Тренчевска има збор, повелете.

Јованка Тренчевска: Благодарам потпретседателе.

Почитувани колеги пратеници, почитувани македонска јавност, сакам да дадам краток осврт на Предлог законот за работни односи од неколку аспекти кои што сметам дека се спорни.

Прво во експозето на Предлог законот за работните односи предлагачите зборуваат зборуваа исклучиво за судиите и јавните обвинители. Зборуваа за потребата да им се продолжи работниот однос и по завршувањето на 64 години возраст. Зборуваат за упразнетите места преку статистика за испразнетите места во судовите и во јавните обвинителства за неефикасноста на судската постапка поради недостаток на кадри итн. И од друга страна во изминатиот период секојдневно слушавме од власта за корумпираноста на судиите и јавните обвинители, слушавме за судии и јавни обвинители кои што се калкуланти кои што работат според навигација од други центри, слушавме за 2% доверба на судиите и јавните обвинители и за статистичка грешка итн. И сега со овие измени од Предлог измени кои што се денес на дневен ред се овозможува токму на овие калкуланти и на статистичката грешка да им дадеме можност да продолжат да работат и до 67

години. Но, покрај на судиите и на јавните обвинители всушност на мала врата токму со овие измени сака да се протне да на сите избрани и именувани лица во државата всушност им овозможуваме да го продолжат работниот век до 67 годишна возраст. Имаме две категории на избрани и именувани лица. Имаме избрани без ограничувачки мандат и лица избрани и именувани со временски ограничен мандат и не можеме драг колеги во еден кош да ги ставиме и едните и другите. И дополнително избраните и именуваните лица се од страна привилегирани со платите и со други бенефиции, а со овој предлог дополнително ги привилегираме и со продолжувањето на работниот век до 67 години.

Законот за работни односи колеги е лекс генералис и го опфаќа прашањата од работен однос на сите вработени во државата како во приватниот така и во јавниот сектор. Состојбата со работниците во приватниот сектор на сите нас ни е многу јасна, особено со недостаток на дефицитарните кадри токму во приватниот сектор и со овој предлог наместо да подобриме одредени состојби ние ги влошуваме односно работниците во приватниот и јавниот сектор ги ставаме во неповолна положба во однос на избраните и именуваните лица. Избраните и именуваните лица драги колеги не се дефицитарен кадар, но им даваме можност да работат до 67 години возраст и без при тоа за ваквата предлог законска одредба да имаме временско ограничување или објективно оправдана цел и само во тој случај ние ќе имавме правна оправданост и немаше да предизвикаме директна дискриминација на останатите вработени во приватниот и јавниот сектор. Зошто велиме директна дискриминација затоа што согласно дефиницијата, таа постои кога со едно лице или со група се постапува, се постапувало или би се постапувало по неповолно во однос на друго лице или група во фактичка или можна споредлива или слична ситуација врз дискриминаторска основа. Овде имаме намера, имаме компаратор, имаме и дискриминаторска основно односно возраста и знам дека вие како мнозинство го имате потребното мнозинство да го донесете овој закон во Собранието. Но длабоко верувам, а воедно ја повикувам и претседателката на државата Гордана Сиљановска Давкова да не го потпише указот на законот во име на уставноста, во име на владеење на правото и во име на заштита од дискриминација. За заштита од директна дискриминација и воедно да не го потпише указот на законот согласно член 32 од Уставот каде е наведено дека секаде под еднакви му е достапно секое работно место, а поврзано со член 8 став 1 алинеја 3 каде како темелна вредност е наведена владеењето на правото.

Колеги пратеници, со овој закон се повредува начелото на еднаквост согласно кое сите луѓе се рамноправни односно изедначени во уживањето и остварувањето на сите права и слободи вклучувајќи ги и правата од работен однос и затоа сметам дека овој закон е против уставен, овој

спротивен и на начелото на еднаквост и затоа како Социјалдемократскиот сојуз ќе гласаме против донесувањето на овој закон. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За реплика е пријавен колегата пратеник Бојан Стојаноски, повелете.

Бојан Стојаноски: Благодарам.

Нема да гласате вие против овој закон затоа што сте многу загрижени за сите овие работи кои што ги кажавте. Знаете зошто ќе гласате против. Затоа што сте исплашени. Зошто сте исплашени. Затоа што многу голем дел од тие кои што седите и тие кои што не се тука ќе одат во затвор и сега што е идејата. Ајде јавниот обвинител вака беше, така став климав, сега од кога добива шут карта Венко Филипче вика а, не тоа е партизација, тоа добро. Судски совет онаа што ја измкнавте од штаб од правната Комисија што ја донесовте што беше едно време претседателка и таа една адвокатка што била донатор сега и нив ги браните и нормално се поставува прашањето зошто бидејќи денеска Венко Филипче на прес конференцијата вели Кривичниот законик беше грешка. Зошто тогаш не го повикавте Пендаровски да не го потпишува како што сега ревнотно ја повикувате Гордана. Знаете тогаш што кажа Стево, па тоа за подобра реализација на Законот за конфискување имот. Тогаш мукла, ништо немаше тогаш, Законот си го донесовте и сега што е идејата. Вие најдобро од сите знаете зошто овој закон се носи. Затоа што ако не се донесе ќе настане еден процеп во судовите и ќе има застареност на делата по Законот кој што вие го донесовте. Е, па затоа јас и неколкумина пратеници затоа што сакаме криминалците да одат во затвор го поднесовме овој закон за да може таа правда непречено да стигне, за да не се вадите дека повторно прави партизација на судството еве судиите кои што вие ги бивавте се, не ова мнозинство, туку СДСМ и ДУИ. Вие ги бивавте тие судии. Ете ајде да направиме една постапка обвинителите кои што ги фаќаше главоболка, дијареја и болки во стомакот да останат, ете и судиите да не се сменат да останат тие кои што вие ги носевте по предлогот на Пендаровски без еден ден стаж, од директно од канцеларија, суд немаа видно како изгледа, а ги начукавте таму по судовите. Ете, ајде сите тие инстанции да беа запазени за да можат тие постапки да имаат почеток и да имаат крај. За да нема амнестија за да не ви застаруваат делата по Кривичниот закон кој што вие го донесовте. Тоа суштината на законот. Не ни објаснувајте тука дека правосудството, па борбата со корупцијата, па едно па друго. Суштината е таа, суштината е дека сите оние креативни начини кои што вие ги барате за да тоа упориште кое заради вас судеше, обвинуваше, делеше квалификативи за кои што донесовте закон и се надевавте дека ќе ве спаси од одговорност додека десетици стотици припадници од вашата партија ослепеа од крадење сега мислите дека треба да ги спасите. Нема да ги спасите. Нека останат таму каде што

им е местото за да можат сите овие истраги да ги приведат до крај. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За контра реплика е пријавена пратеничката Тренчевска, повелете.

Јованка Тренчевска: Почитуван колега Стојаноски, мојата дискусија беше конструктивна и во насока зачувување на уставноста и на владеењето на правото. Меѓутоа ако вие како позиција бевте искрени и наместо да го промените Законот за работни односи, ќе си го промените Законот за судовите и Законот за јавното обвинителство и тогаш ќе верував дека оваа измена е само за судовите и за јавните обвинителства, а не на мала врата да си протнете и сите избрани и именувани лица во Македонија. така да не зборувајте вие за лицемерие, вие со измените на овој Предлог закон за Законот за работни односи докажавте дека вие сте лицемери, а не Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ние како пратеници имаме право да ја браниме уставноста особено кога се работи за еден ваков генерален закон. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За збор следен пријавен е пратеникот Сали Мурати, повелете.

Сали Мурати: Почитуван потпретседателе, почитувани колеги пратеници, ценета македонска јавност.

Ми претставува особена чест и задоволство да зборувам за оваа проблематика, па ми се чини дека имате нови сознанија за неколку работи.

Вака, денеска пред нас се наоѓа Предлог измени и дополнувања на Законот за работни односи под превез на решавање на кадровски, дефицит во правосудството, всушност претставува груб упад во уставниот поредок и владението на нашата држава. Власта наместо систематски решенија нуди импровизација која отвара сериозни уставно правни проблеми. Точни се наводите според анализата преориентирана во Предлог законот дека од потребните 434 судии пополнети се само 274 судски места, точни се наводите во Јавното обвинителство дека од 277 јавни обвинители потполнети се 183 и до крајот на 2026 година ќе се пензионираат дополнително уште 40, по мене уште 10 треба да се стават бидејќи по разни основи поради возраста ми се чини бројката ќе биде околу 50. Значи минус 50. Само за потсетување една генерација на Академија од објавувањето на огласот роковите што ја поминуваат нашите во Академија и до именување трае околу 4 години. Значи една генерација на Академија околу 4 години. Меѓутоа, вака сега, наместо да пристапиме кон систематско решение на оваа проблематика власта игра друга техника или друг метод за решавање на овој проблем која отвара повеќе проблеми од колку што решава. Пак ќе се уверите дали отворите проблем или не отворате.

Прво, од уставен правен аспект што е проблемот тука. Прво се повредува принципот на владението на правото членот 8 со воведување на можноста

за продолжување на мандатот по сопствена изјава се нарушува правната сигурност и се создава правен хаос.

Втората работа, принципот на еднаквост на граѓаните членот 9 се создава неоправдана разлика помеѓу избраните и именуваните функционери и останатите вработени. Значи правите разлика помеѓу вработените по статут, едните избрани и именувани, другите вработени во поглед на престанокот на работниот однос, принципот на поделба на власта членот 8 се меша во надлежноста на судската власт. Значи законодавната власт фактички со неосновани уставни повреди го повредуваат системот на поделбата на власта, наместо да оставиме ова да го решаваат судските органи вие вршите упат и на крајот повреда на правото од работен однос во членот 32 од Уставот се ограничува пристапот на младите правници до судските и обвинителски функции. Па сега колеги овдека гледам дека имаме повеќе правници, работите треба да се ограничат со правото за работен однос и правото за избор именувања, се мешаат две работи.

Имаме едно издвоено мислење за ова случајов Илиевска, судијката во Врховниот суд, можете подетално за едно 10 страници, да прочитате тука што сум напишал тогаш за повредите. Па едно резиме да кажам, разликата помеѓу правото се стекнува со престанок на работниот однос од работен однос согласно Закон за работни односи и престанок на работниот однос од правото што излегува за избрани и именувани функционери.

Првата разлика во празна природа. Судската функција што сега сакате е задна функција. Судската функција утврдено со Уставот, кај спаѓа, во јавното право. Значи, уставната, така, работниот статут е дел од приватното право и се темели на говорни односи. Значи, работните односи се облигаторни односи. Облигаторни односи двострани односи се, значи без потпис на работодавецот и работникот не може да се смета ова во работен однос. За избрани и именувани не е така принципот, се избира, значи поинаку се избира така. Овие два статуси се суштински различни и не може да постојат истовремено, значи, исклучува не се кулминира исклучува еден друг, тоа е една од разликите.

Втората разлика е начинот на стекнување на статутот. Судијата станува со избор од страна на судскиот совет, како орган на јавната власт така и јавните обвинители. Работникот станува преку склучување на договор за вработување. И втората дефиниција на работник да кажеме во Законот на работни односи не може да се применува на судии и обвинители. Не може да се суди, обвинители не се работник. Зашто тие вршат друга функција, па така е. Ќе земете јавно право и приватно право ќе видите дали е така.

Понатака, правото произлегува статутот, да видиме што произлегува од статутот. Правото на судија произлегува од нивната функција и се уредени, со што се уредени, не со Закон за работни односи, со закон за судови. Факт е што судиите вршат одредени работи, увидот,

рочиштата, пресуди итн. Не се прави дека е работник судијата. Тоа што судијата има право да на плата не значи дека има статус на работници. исто така толкување на законските одредби според членот 59 од Законот за судии, не значи дека се применува целиот закон за работни односи. Еве еден пример, само одредени права од работен однос може да се применат на судиите и тоа само кога се изречено предвидени од Законот. Еве пример да кажеме Закон за плати на судии кои изрично утврден низ одредени права.

Понатака, ако одиме да, се извинувам само вака. Да резимираме една работа во една целина се воведува основ да може да се продолжи мандатот на избран и именуван функционер и исполнува услов за старосна пензија. И тоа со една изјава. Замислете овој нема да се однесува само за судии и обвинители. Ќе се однесува за сите избрани и именувани, така. Е тогаш како граѓаните ќе бидат еднакви според членот 9 од Уставот. Во статутот не се еднакви. Слушајте ние имавме интервенција одлука за мојот мандат кога судот одлучивме за мажите па после донесевме одлука дека е против уставна и на жените дозволивме последните 5 години до 67 години со една изјава да продолжат така. Кога увидоа тогаш законодавството дека во кој хаос е влезена самите извршители дополнуваа на тој Закон, се секавте Законот беше во сила.

Одиме понатака. Прво, предложените измени е општа и се однесува сите избрани и именувани лица, не само за судии и јавни обвинители. Второ, прашањето во врска со мандатот се уредува со посебен Закон како што кажав, Законот за работни односи помисли 1% не може да се уредува ова прашање со моментално го уредуваат. Сега почитувани колеги ќе кажам и решение да се збогатите малку во наредните измени и дополнувања. За мандатот за именуваниот или избран функционер може единствено да одлучува органот кои го именувал или избрал. Вие не дозволувате судскиот совет да одлучува за нивниот мандат. Вие сега интерактивно одлучувате. Така? Тоа не може да биде услов со никаква изјава. Замислете избран и именуван функционер ќе дава изјава дека сакам да се продолжи мојот мандат. Така е. Каде има тоа? Ќе дојде на пример оставките како ќе се регулира работи, има илјада проблеми таму. После одредени закони го врзува престанокот на мандатот со исполнување на услови за пензија како што е да кажеме во Законот за државна Комисија за одлучување во управна постапка. Мандатот му престанува по сила на Законот кога ќе ги исполни условите за старосна пензија. На овој начин се дерогира одредба во сите други закони, нема да има правна сигурност на граѓаните. Па колеги јас на пример се обидов да направам некои анализи вака, наместо ние да водиме друг концепт, да имаме измени и дополнување на Законот во една нормална околност. Замислете со предложеното решение, само се извинувам, алтернативно решение да кажеме. Вака, наместо јас ќе изготвуван измени и

дополнување за Закон за судовите за јавни обвинители.

Антонијо Милошоски: Времето истече, се извинувам.

За реплика на говорот е пријавена пратеничката Драгана Бојковска, ќе ви реплицира.

Па може пак да дојдете да.

Драгана Бојковска: Благодарам пот претседателе.

Почитуван колега Сали Мурати, се јавив за реплика бидејќи вие како поранешен уставен судија се надевав дека ќе ја разберете проблематиката и потребата од носење на измена на овој Закон, точно поради онаа потреба и онаа криза во која што се наоѓаме денеска. А тоа е потребата од судиите во нашиот судски систем. Имено, во самото предлог решение 274 судии имаме недостиг кој што треба да ги пополнат во моментот како судии во судската власт, а јас очекувам во март месец по изнесувањето на судскиот совет тоа да биде и поголема бројка која што ќе надмине многу повеќе од 300 судии кои што треба да бидат сместени во судските клупи. Зборувајте за уривањето на правниот поредок, тука да направиме една јасна дистинкција што значи уривање на правниот поредок. Според мене еве како правник ќе се изразувам, уривањето на правниот поредок токму значи не почитување на Законите. Уривањето на правниот поредок значи криминално работење изнесување на човечки фактор во избирање на судии и Јавни обвинители. Тука ќе се сетите на еден момент во академијата на судии и јавни обвинители која што беше спречена токму пот притисок на тогашната опозиција од страна на ВМРО ДПМНЕ. И за мене уривање на правни поредок значи комплетно влијание во судската власт. Барем тука сметам дека ќе се усогласиме како поранешен уставен судија да се произнесете по оваа вака транспарентен и согласно нели вашево искуство во Уставниот суд, дека имаме потреба од овие судии кои што треба да им се продолжи мандатот. И за крај јас би рекла дека судството мора да го доведеме во ред и оваа насочна потреба треба да биде донесена на денешната седница бидејќи не може да дозволиме поголема криза во Македонија особено во делот кога треба да се подели правдата. И постапките исто така треба да бидат процесуирани оние кои што се веќе отворени и се надевам дека ќе најдеме на одговорност и токму на овие ваши колеги.

Антонијо Милошоски: За контра реплика во финалето се пријави колегата Сали Мурати, повелете.

Сали Мурати: Благодарам.

Сум свесен за состојбата во која се наоѓаме, само да кажам пример дека не може парцијално решавање на проблемот. Просечно во Европа 2,5 илјади луѓе им следува 1 обвинител да кажам судија. Така? Во Македонија ако имаме околу 457 јавни обвинители и судии моментално 4,5 илјади, затоа нема ефикасно судство. И со оваа методика

не можете да решавате, да знаете не може да се решава. Треба алтернативно па после на кога ќе зборува господинот Оливер Спасовски ќе направам една реплика и 3 минути малку ќе ја објаснам алтернативата. Така?

Антонијо Милошоски: За збор е пријавен координаторот на Социјалдемократски сојуз на Македонија, Оливер Спасовски, повелете.

Оливер Спасовски: Благодарам потпретседателе.

Колеги пратеници, сакам неколку свои размислувања да дадам во однос на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи за што сметам дека не е апсолутно најсреќното решение кое што се понуди пред Собранието. зошто? Заради што принципот на нудење на законски решенија во кое што образложението е едно, а се работи сосема друго се покажува и во ова законско решение. Значи, вие при предлагањето при излагањето на итноста итн., излеговте овде пред Македонскиот Парламент и образложивте дека законското решение се носи токму заради судството. И таму е најголемиот проблем кои што го има државата во однос на судството и се согласувам дека има проблем. меѓутоа законското решение не е само за судството. Законското решение за сите избрани и именувани функционери кој што ги поставувате како Влада, како Собрание итн. Значи, секој еден од нив ќе може да си ја продолжи својата активност на функцијата која што има, дали бил тоа директор, дали бил заменик директор, дали некаков друг функционер, не знам национални координатори и тие се многу актуелни сега со големи плати и инт. И мене ми е јасно кога зборуваме за желбата од продолжување на работниот век, нормално е дека тие кои што се на позиции ќе сакаат да ги продолжат заради тоа што имаат огромни плати, ги имаат сите привилегии во администрацијата итн. И добро е да останат тие уште 3 години на работа. Тоа нема да го направат ниту земјоделците, ниту градежните работници, ниту работниците во металската индустрија, ниту било кој друг овен функционерите оние кои што и така се најмногу заштитени во оваа држава. дека се руши тој систем правен, дека немаме правна сигурност преку ваквите законски решенија, тоа е факт. Заради тоа што принципот на еднаквост и рамноправност со законското решение се руши. Каде пишува во кој член во Уставот, дека функционерите можат да бидат по привилегирани од обичниот работник. Зошто еден функционер кој ги остварува сите бенефити на таа функција може да има поголеми права од било кој друг работник. Тоа е прашање кое што треба ние да си го одговориме.

Понатаму, вие знаете дека има неколку законски решенија кои што се однесуваат на позитивна дискриминација. Ако се однесуваат на смената на работните односи. Ќе напоменам во 2 лек специјални закони кои што се донесени во Собранието, тоа е за лекарите и тоа е за високото образование. Таму има позитивна дискриминација

во која укажуваме на тоа дека може да се продолжи работниот однос и на просторите на високото образование и на лекарите, доколку за тоа има потреба. Меѓутоа не го чепкаме Законот кој што е лекс генералисот во оваа сфера. Таму каде што се регулираат правата од работен однос. Ние на овој начин, што правиме сега со носењето на Законот, односно што правите вие.

Во членот 2 велите дека по членот 104 се додава, односно во членот 1, се извинувам, велите дека во членот 104 зборот „друг“ за брише. Што значи тоа? Членот 104 од постојниот Закон за работни односи вели договорот за вработување работодавачот го прекинува кога работникот ќе наполни 64 години и 56 години пензиски стаж доколку со друг закон поинаку не е уреден. Ова го бришете со „друг“ и останува со закон поинаку не е уредено, а тоа имплицира на Законот за работни односи веќе, не на некој друг закон. И ќе се постави прашањето сега дали лекарите ако сакаат да продолжат веќе ќе можат. Не можат заради тоа што лекс генералисот не им дозволува тоа да го прави. Ниту и професорите во високото образование, бидејќи лекс генералисот не го дозволува тоа. Сега во лекс генералисот вие ставивте дека само функционерите можат да си продолжат мандат, односно работење до 67 години. Тоа е првата работа.

Втората забелешка за која што сакам да разговарам, не забелешка во смисла на потребата, за главната аргументација која што ви е на носење на законите, а тоа е недостатокот на судии и јавни обвинители. И факт е дека има недостаток на судии и јавни обвинители во државата кој што не можат да ги водат сите постапки и брзо и ефикасно и на начин на кој што треба да ги водат. Меѓутоа очекував дека за ова прашање ќе се понуди решение во смисла на реформа. Ние имаме 8 месеци Влада која што во тие 8 месеци покажува цело време дека ќе имаме некакви реформи, дека ќе имаме некакви планови итн., но никако да ги видиме тие реформи и тие планови. Дури беше и повикување дајте предлози да видиме што е тоа како треба да направиме и очекувам дека ќе се предложи законско решение во кое што ќе речете дека можеби ќе се промени системот на работењето на Академијата за судии и обвинители. Можеби при изборот ќе се промени и системот па ќе можеме да вклучиме еден процент на оние луѓе кој што работат како стручни соработници, какао адвокати, истакнати правници итн. Иако тој термин истакнати правници многу, многу не е термин кој што одредува некаков квалитет итн, и на тој начин да се пополни празнината во судскиот систем.

Инаку на еден ваков начин не може да има решение, односно аргументацијата која што ја давате во јавност кога се работи за судството и за обвинителството и генерално за правосудството и ова што сега го предлагате не оди едно со друго. Зошто? Факт е тоа и сите сме свесни каква е перцепцијата на граѓаните за работењето на правосудството и на судиите и на јавните обвинители и на сите оние кој што работат во правосудството. И посебно истакнуваме дека

довербата на судиите, на обвинителите е 2%, 3%, во зависност од истражувањата. И сега одеднаш вие викате, ги напаѓате тие кој што ја направиле перцепцијата или довербата во судството на 23%, а тоа се судиите и обвинителите, а денеска носите законско решение и викате овие кој што ја уништуваат перцепцијата во Македонија за судството и обвинителството да им продолжимо уште 3 години, да ја уништат и да дојдеме до нула проценти. Е тоа колеги не е реформа на правосудството. Апсолутно, затоа што вие не можете да определите кој судија ќе може или нема да може да продолжи. Туку тој ќе избере дали ќе продолжи или нема да продолжи. Исто така и јавен обвинител кој ќе продолжи, а кој нема да продолжи. И сега како е можно да бидат судии и обвинители со 2 и 3%, да водиме кампања и политика во јавноста итн. и да се повикуваме дека се тие најцрните ѓаволи во Македонија и денеска најцрните ѓаволи во Македонија им викаме бујрум уште со народни пари продолжете да работите. Бујрум ние сакаме да ви ги дадеме народните пари да го до закопате судството и обвинителството, а и на тој начин и правдата во државата. значи само говорам за нелогичноста во политичкиот пристап кој што го имаме.

А да не зборуваме за тоа што се руши системот на темелните вредности на Уставот во делот на еднаквоста и законитоста. Така да, сосема јасно е дека повторно и повторно принципот на менување на законски решенија, само да се пише и да се направи нешто да покажеме активност е резултат и со ова законско решение за работните односи. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

За реплика се пријавени пратениците Сали Мурати и Бобан Карапејовски.

Збор има пратеникот Сали Мурати.

Сали Мурати: Вака, остана од мојата анализа уште неколку работи, па да искористам во.

Што е проблемот од социјално економски аспект, особено загрижува фактот што, овој предлог доаѓа кога невработеноста кај младите правници е исклучително висока.

Втора работа, имаме цели генерации на талентирани значи деца, правници кои чекаат шанса да влезат во судовите. Со ова фактички ние даваме шанса на другите да пројдат уште 3 години.

И третото е, постои реална потреба за освежување на правосудниот кадар. Продолжување на мандатите до 67 години само ја продлабочува оваа проблематика и во ефикасност на судот нема да ја добиеме она што може да добиеме со младите кадри. Овој проблем е, дополнително ќе ја намали можноста за природна обнова на судскиот и обвинителскиот кадар. Ова е алтернатива е сега. Што е алтернативата? Наместо оваа импровизација, ова е импровизација, човекот доживеал смртен случај, па сега се обидуваме да направиме некоја работа. Ништо. Предлагаме суштинско решение преку измени и дополнувања токму на изборниот

закон, Закон за судовите и Закон за јавното обвинителство кои би вклучиле итно пополнување на празни места со истакнати правници, професионалисти и тоа, од искусни адвокати. Во Македонија има околу 5 илјади адвокати, 100, 200 најискусните да бидат судии сигурно ќе имаме подобри судии во разумниот рок, подобри решенија итн.

Второ, реномирани нотари или извршители или други луѓе и тие можеме да ги вклучиме една половина и вакви стручни соработници, верувајте во судовите, во обвинителствата имаат такви државни струки, соработници кои со една мала едукација можат да бидат судии и јавни обвинители. Истакнати правници во Државната управа, во Управните органи имаме брилијантни особено во Министерство за внатрешни работи имаме брилијантни правници кои можат да бидат управни судии итн, и докажани правници во приватните фирми, воведување на забрана во темелна едукација за нови забрани судии и обвинители преку интензивни активности, едукации, ние можеме долгорочно да ги решаваме овие проблеми. Вака не треба да бидеме многу паметни. Влезете, анализирајте го, во секоја држава, ова е методиката како се пополнува, а не со ова парцијалното. Да ќе дојде закон. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам за репликата.

За контра реплика пратеникот Оливер Спасовски, повелете.

Оливер Спасовски: Благодарам.

Токму и тоа беше мојата дискусија, дека не можете да барате решение во проблемот, не можете оние кои што го прават проблемот, а ВМРО ДПМНЕ вика дека најголем проблем го прават овие во судството и обвинителството, денеска се посипуваат со пепел, викаат, е на тие што им прават судството и обвинителството дајте им уште 3 години нека работат, да доуништат тоа што можат да се уништи.

Значи, не одат тие аргументи едни со други. Благодарам.

Антонијо Милошоски: За реплика е пријавен пратеникот Бобан Карапејовски, повелете.

Бобан Карапејовски: Па полека да привршуваме.

Почитуван колега Спасовски, неколку магли што се создадоа, само да ги расчистиме.

Првата е, дека дискриминацијата не е работа на ном техника, таа или постои или не постои и не може дискриминација да биде ако постои во овој закон и се пише во овој закон, ако има во посебните закони, во оние за професорите во високото образование или за лекарите, тогаш тоа да е позитивна. Значи ако се стави овде негативна, а само во тие закони е позитивна. Дискриминацијата не е работа на тоа во кој закон ќе ја ставите. Таа е или е можна или не е можна, или е дозволена или не е дозволена или ја има или ја нема. Тоа е првата работа.

Второ, апсолутно е неточно дека во овој случај нема да биде применето тоа само за судиите и

обвинителите, од една проста причина, ако го читате добро членот 2 вели, во согласност со законот што ги утврдува нивните права и обврски кои произлегуваат од вршењето на функцијата. Така што ова нема да биде за сите вработени кои се именувани или избрани, туку само за оние на кои законот тоа им го дозволува. Во овој момент тоа го дозволува само Законот за судиите и Законот за јавните обвинители, така што работата е чиста. Не може директор да биде во прашање. Знаете, нема закон за директори каде што тој дозволува и вели, ако не е поинаку пропишано со Законот за работни односи. Така што не може да важи само за другите.

И третата работа е тоа дека овој принцип на продолжување во извесни области веќе го имало и самиот кажавте. Штом го имало досега, јас не гледам зошто е проблем да не се примени и сега. Има некои области каде што работата е од друг тип, интелектуална работа, таму може и подолго да се искористи искуството на оние што ја извршуваат во овој случај досега тоа беше со лекарите, беше со универзитетските професори, сега тоа ќе го направиме и за оние области каде што имаме дефицит. Ние не смееме да ја оставиме државата да биде парализирана и утре, задутре да нема кој да суди, а тоа што господинот Мурати предлага истакнати извршители и нотари да бидат избрани за судии, не сум сигурен дали тој претходно беше истакнат извршител или истакнат нотар пред да биде избран судија на Уставниот суд. Ви благодарам.

Антонијо Милошоски: За контра реплика Оливер Спасовски пратеникот, повелете.

Оливер Спасовски: Господине Карапејовски, вие сте втор потпишан на законот.

Према тоа треба да знаете, по членот 2, по исклучок на членот 104 од овој закон, лице кое остварува право од работен однос врз основа на одлука за избор и именување од надлежен орган, тоа значи од Судски совет, од Јавно обвинителски совет, од Влада и од било кој друг, значи сите директори и функционери кои што се сега именувани, можат да побараат да тоа да го направат.

Тоа е прва и основна работа.

Втора работа која што сакам да ви кажам е дека ова е лекс генералис, не е лекс специјалис и овде е изворот на правото во областа во која што го регулира.

И на крајот можеби вие еве како социјалдемократ ни најавувате со ова законско решение дека пензионирањето ќе го однесете на 67 години. Да чекаме, да видиме.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес по предлогот на законот е завршен.

Ги молам службите да утврдат вкупен број на пратеници присутни во салата, пред да преминеме на гласање.

Во ред.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 63 пратеници, 53 пратеници гласале за, 10 против, нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го донесе законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи.

Тука ја прекинувам 34-та седница и за точките кои што останала недообработени ќе закажеме дополнително продолжение.

Благодарам.

(Седницата прекина со работа во 18:45 часот.)